Общие условия договоров строительного подряда версия 1.0 от 20 сентября 2023 г.

1. Термины и сокращения

Общие условия	Общие условия договоров строительного подряда определяют общие обязательства Сторон по Договору-Заданию, порядок его исполнения и применяются к отношениям Сторон, если Договор-Задание или ДД содержит ссылку на Общие условия. Общие условия распространяются на договоры строительного подряда, генерального строительного подряда, строительного субподряда
Метафракс Групп	АО «Метафракс Кемикалс» и его аффилированные юридические лица
Заказчик	1) АО «Метафракс Кемикалс» (ИНН 5913001268, ОГРН 1025901777571, далее по тексту – Метафракс Кемикалс) либо 2) ООО «МетаТрансСтрой» (ИНН 5913005625, ОГРН 1045901459064) выступает Заказчиком по договорам строительного подряда, заключенным напрямую с Подрядчиком, а также генеральным подрядчиком по договорам строительного субподряда, заключенным с третьими лицами (субподрядчиками) для выполнения строительно-монтажных работ на объектах Метафракс Кемикалс
Подрядчик	1) ООО «МетаТрансСтрой» - генеральный подрядчик по договорам генерального подряда, заключенным с Метафракс Кемикалс для выполнения строительно-монтажных работ на объектах Метафракс Кемикалс; 2) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, напрямую заключившие договор строительного подряда с Заказчиком; 3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (субподрядчик), заключившие договор с генеральным подрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ на объектах Метафракс Кемикалс
Договор-Задание	Договор строительного подряда /генерального строительного подряда /строительного субподряда, содержащий в себе конкретные задания Заказчика для их исполнения Подрядчиком, со ссылкой на Общие условия с указанием их версии и адреса страницы в сети Интернет, на которой они размещены
Объект	Объект Заказчика, включающий в себя здания, помещения, наружные установки, участки работ, линейные объекты, сооружения, строительные площадки, оборудование и другие объекты, на которых выполняются строительно-монтажные работы
Результат работ	Построенное или реконструированное, или отремонтированное здание (сооружение), и/или смонтированное в нем оборудование, и/или результат работ по техническому перевооружению Объекта, и/или результат пусконаладочных и/или иных неразрывно связанных со строящимся, реконструируемым, ремонтируемым Объектом работ Результат Работ должен соответствовать Общим условиям, требованиям Договора-Задания, проектно-сметной, исполнительной документации, СНиПов, ГОСТов, законодательства РФ
День, дни	Рабочие дни по григорианскому календарю (стандартная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 09^{00} до 18^{00} по пермскому времени UTC+05 в течение всего календарного года, за исключением нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством РФ), если иное не оговорено отдельно в Стандартных условиях и Договоре

2. Заключение Договора

2.1. **Присоединение к Общим условиям**
Подписывая Договор-Задание или ДД, содержащий ссылку на применение Общих условий, Подрядчик в порядке, установленном ст.428 ГК РФ, присоединяется к Общим условиям, подтверждает свое ознакомление и согласие с ними. Общие условия являются неотъемлемой частью Договора-Задания и действуют в течение срока его действия.

Общие условия конкретизируются и уточняются Сторонами путем заключения Договора-Задания.

2.2. **Предоставление копии Общих условий**
Общие условия не прилагаются к Договору-Заданию на бумажном (печатном) носителе. По запросу Подрядчика Заказчик в течение 5 дней направляет актуальную версию Общих условий в формате *pdf на адрес электронной почты, указанный в запросе.

2.3. **Замена предыдущих договоренностей**
С момента подписания Договора-Задания предыдущие договоренности Сторон, относящиеся к предмету и условиям Договора-Задания, в т.ч. оформленные письменно: проекты договоров, договорных документов; предварительные договоры и соглашения о намерениях; протоколы совещаний и встреч; и прочие подобные документы (где применимо), утрачивают силу.

3. Размещение Общих условий

3.1. **Адрес размещения**
Скан-копия Общих условий размещена на сайте Метафракс Групп.

3.2. **Постоянство размещения**
Заказчик гарантирует постоянное размещение Общих условий, за исключением случаев временной недоступности сайта в профилактических целях (в т.ч. для обновления сайта, в связи с авариями у провайдера и хостинга) и случаев принятия решения об изменении адреса размещения Общих условий (в т.ч. случаи переименования сайта, изменения доменного имени и т.п.). Об изменении адреса размещения Заказчик информирует Подрядчика.

4. Изменение Общих условий

4.1. **Утверждение новой версии**
Общие условия могут быть изменены (исправлены, дополнены и т.п.) Заказчиком путём размещения новой версии Общих условий на сайте Метафракс Групп в соответствии с разделом 3 Общих условий.

Предыдущие версии Общих условий постоянно размещаются и действуют в соответствии с установленными в них положениями.

4.2. **Последствия утверждения новой версии**
В случае изменения Общих условий в течение срока действия Договора-Задания в отношениях между Сторонами продолжают действовать Общие условия в версии, указанной в таком Договоре-Задании.

Стороны вправе согласовать применение новой версии Общих условий путём указания об этом в ДД.

4.3. **Изменение по соглашению Сторон**
Положения, содержащиеся в Общих условиях, могут быть изменены (исключены или дополнены) при заключении Договора-Задания или в течение срока его действия, о чём указывается в Договоре-Задании или ДД.

5. Иерархия юридической силы договорных документов

При наличии разночтений и противоречий Стороны применяют условия документа, указанного выше в списке:

1) Дополнительное соглашение/соглашение/изменение/дополнение к Договору-Заданию;
2) Договор-Задание;

3) Общие условия;
4) Стандартные договорные условия Метафракс Групп.

При наличии разночтений и противоречий между договорными документами одного уровня, Стороны применяют условия документа, заключенного позднее.

6. Предмет Договора-Задания

Подрядчик обязуется выполнить предусмотренный Договором-Заданием комплекс строительных, монтажных, пусконаладочных и/или иных неразрывно связанных со строящимся, реконструируемым, ремонтируемым Объектом работ (далее – работы) с целью достижения Результата работ и передать Заказчику Результат работ, а Заказчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Договором-Заданием и Общими условиями, принять Результат работ и оплатить его.

Комплекс работ включает полный перечень и объем работ, определенный технической документацией (техническим заданием, проектно-сметной, рабочей документацией) и сметой.

Рекомендуемая форма технического задания для оформления в качестве приложения к Договору-Заданию, заключаемому генеральным подрядчиком с субподрядчиками, приведена в Приложении № 1.

Подрядчик обязан обеспечить качество выполненных работ в соответствии с технической документацией (техническим заданием, проектно-сметной, рабочей документацией), СНиПами, ГОСТами, требованиями действующего законодательства РФ.

7. Дополнительные работы

7.1. **Случаи проведения дополнительных работ**
Работы, не поименованные в технической документации (в техническом задании, в проектно-сметной, рабочей документации) или в смете, необходимость в проведении которых признана Заказчиком после согласования Сторонами видов и объемов работ, считаются дополнительными и фиксируются Сторонами в акте на дополнительные работы, оформляемом по форме Приложения № 6.

Необходимость проведения дополнительных работ определяется Заказчиком в случаях:

а) изменения технической документации по инициативе Заказчика;

б) если в ходе выполнения работ Подрядчиком и/или Заказчиком будет установлена необходимость выполнения работ, не учтенных в технической документации;

в) обоснованного изменения технологии на основании согласованного с Заказчиком проекта производства работ (ППР).

Подрядчик не вправе отказываться от выполнения дополнительных работ, необходимость выполнения которых возникла в результате внесения изменений в техническую документацию за исключением случаев, когда такие работы не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут выполнены по независящим от Подрядчика причинам.

7.2. **Необходимость согласования с Заказчиком**
Все дополнительные работы на Объекте выполняются только после письменного согласования с Заказчиком. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без предварительного письменного согласования с Заказчиком, выполняются им на свой риск и за свой счет. Последующее подписание Заказчиком Акта о приемке таких работ (по форме КС-2), в том числе в составе Результата работ, не является согласием Заказчика на их выполнение и оплату.

7.3. **Порядок согласования дополнительных работ**
7.3.1. Если Сторонами в Договоре-Задании согласована твердая стоимость выполнения работ, то объем дополнительных работ согласовывается Сторонами в следующем порядке:

Сторона, которая выявила необходимость выполнения дополнительных работ, составляет и направляет другой стороне акт на дополнительные работы либо дефектную ведомость, в которых указываются виды, объемы дополнительных работ, их стоимость, в том числе в процентном отношении к общей стоимости работ, а также предложения о сроках выполнения

дополнительных работ и/или об изменении сроков выполнения работ по Договору-Заданию.

На основании акта на дополнительные работы либо дефектной ведомости Сторона, инициировавшая выполнение дополнительных работ, оформляет и направляет другой стороне для подписания:

а) дополнительное соглашение к Договору-Заданию;

б) техническое задание и/или смету на дополнительные работы.

Сторона, получившая акт на дополнительные работы либо дефектную ведомость, дополнительное соглашение, техническое задание и/или смету, в течение 5 дней рассматривает указанные документы и возвращает другой Стороне подписанные экземпляры либо направляет мотивированный отказ от их подписания.

7.3.2. Если Сторонами в Договоре-Задании согласована ориентировочная стоимость выполнения работ, все дополнительные работы на Объекте выполняются Подрядчиком только после письменного согласования их выполнения с Заказчиком путем подписания Сторонами Акта на дополнительные работы или дефектной ведомости, или технического задания и оформленной на их основании сметы на дополнительные работы либо путем подписания Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном п. 7.3.1. Общих условий.

7.4. **Внесение изменений в техническую и проектно-сметную документацию**

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию (техническое задание, проектно-сметную, рабочую документацию) при условии, если вызываемые этими изменениями дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от общей стоимости работ, согласованной Сторонами, и не меняют характера предусмотренных в Договоре-Задании работ. Такие дополнительные работы должны быть выполнены Подрядчиком без увеличения общей стоимости работ.

Внесение Заказчиком изменений в рабочую документацию со штампом «В производство работ» либо в утвержденную техническую документацию (техническое задание, проектно-сметную документацию) после ее получения Подрядчиком может являться основанием для изменения стоимости и/или сроков выполнения работ по Договору-Заданию при условии, если такие изменения требуют выполнения дополнительных работ, которые:

а) влекут увеличение сроков выполнения работ более чем на 10 рабочих дней,

б) либо влекут увеличение стоимости работ более чем на 10 % от ранее согласованной Сторонами общей стоимости работ по Договору-Заданию,

в) либо требуют переделки ранее выполненных Подрядчиком работ.

7.5. **Оплата дополнительных работ**

Дополнительные работы на Объекте оплачиваются на основании и на условиях заключенных Сторонами дополнительных соглашений, Договора-Задания, оригиналов Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2, далее – Акт КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3, далее – Справка КС-3), исполнительной документации на выполненные дополнительные работы (если ее оформление требуется в соответствии с действующей нормативной документацией и локальными актами Заказчика) и выставленных счетов/счетов – фактур.

Если выполнение дополнительных работ предполагает исключение выполнения ранее согласованных работ, то общая стоимость выполненных работ корректируется с учетом данного обстоятельства (исключается стоимость работ, необходимость выполнения которых отпала).

8. Порядок обеспечения работ материалами и оборудованием

Если иное не установлено Договором-Заданием, работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика. Доставку материалов и оборудования со склада до места производства работ осуществляет Подрядчик с использованием собственного транспорта.

8.1. **Материалы и оборудование Заказчика**

В течение 5 дней с момента заключения Договора-Задания Заказчик предоставляет Подрядчику график поставки материалов и оборудования поставки Заказчика и передает Подрядчику

материалы и оборудование в соответствии с данным графиком.

Материалы поставки Заказчика передаются по накладной на отпуск материалов на сторону (по форме М-15) представителю Подрядчика, имеющему доверенность.

Оборудование поставки Заказчика передается в монтаж по акту о приемке-передаче оборудования в монтаж (по форме ОС-15) представителю Подрядчика, имеющему доверенность.

В накладных М-15 и актах ОС-15 указывается номер Договора-Задания и Объект, иные сведения могут быть указаны по соглашению Сторон.

8.1.1. **Возврат неиспользованных материалов и оборудования Заказчика**

Подрядчик обязан ежемесячно вместе с Актом КС-2 предоставлять Заказчику отчет о расходовании материалов и монтаже переданного оборудования Заказчика.

После окончания всего комплекса работ Подрядчик обязан вернуть Заказчику по акту возврата неиспользованные материалы и оборудование Заказчика либо по накладной (по форме М-15) со ссылкой на Договор-Задание и Объект.

Неиспользованный материал и не смонтированное оборудование Заказчика возвращаются Заказчику в том виде, в котором они передавались Подрядчику, включая сохранность упаковки, если материал и оборудование не распаковывались, и наличие сопроводительных документов (сертификаты, паспорта и т.д.).

8.1.2. **Последствия невозврата неиспользованных материалов и оборудования**

Заказчик вправе произвести удержание из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору-Заданию, стоимости невозвращенных в срок до подписания Заказчиком итогового Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или завершающего Акта КС-2, или иного акта, предусмотренного Договором-Заданием, свидетельствующего об окончательной приемке выполненных работ по Договору-Заданию, давальческих материалов и оборудования, определенной на основании данных бухгалтерского учета Заказчика.

Если стоимость неиспользованных давальческих материалов и оборудования превышает сумму стоимости выполненных Подрядчиком и неоплаченных Заказчиком работ, Подрядчик обязан выплатить стоимость невозвращённых материалов и оборудования (за вычетом стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ) в течение 7 рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

8.1.3. **Сохранность материалов и оборудования Заказчика**

Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, переданных Подрядчику в связи с исполнением Договора-Задания, до подписания Сторонами итогового Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или завершающего Акта КС-2, или иного акта, предусмотренного Договором-Заданием, свидетельствующего об окончательной приемке выполненных работ по Договору-Заданию.

Если при исполнении Договора-Задания на основании отдельно заключенных договоров Подрядчик временно пользуется инструментом, приспособлениями, конструкциями, машинами или механизмами Заказчика, риск их случайной гибели или повреждения до возвращения Заказчику лежит на Подрядчике.

8.2. **Материалы и оборудование Подрядчика**

8.2.1. **Требования к материалам и оборудованию Подрядчика**

Подрядчик приобретает материалы и оборудование на основании утвержденной Заказчиком технической документации (технического задания, проектно-сметной, рабочей документации).

Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны:

а) иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; документацию, предусмотренную законом или Договором-Заданием;

б) быть новыми (не бывшими в употреблении);

в) соответствовать требованиям, указанным в проектно-сметной документации, ГОСТам, техническим условиям, сертификатам, паспортам, образцам, нормам;

г) быть свободными от прав третьих лиц.

8.2.2. **Стоимость материалов и оборудования Подрядчика**

Подрядчик обязуется подтверждать стоимость материалов и оборудования счетами-фактурами, товарными накладными (ТОРГ-12) или универсальными передаточными документами (УПД).

Если Подрядчиком приобретены материалы, оборудование по стоимости, указанной в смете или ниже, оплата материалов, оборудования осуществляется Заказчиком по стоимости, подтвержденной Подрядчиком счетами-фактурами, накладными ТОРГ-12 или универсальными передаточными документами (УПД), если иное письменно не согласовано Сторонами.

В случае, если фактическая стоимость использованных Подрядчиком материалов и оборудования по стоимости выше, чем предусмотрено сметой, Заказчик вправе, если это предусмотрено Договором-Заданием либо иным соглашением Сторон, произвести оплату фактических затрат Подрядчика, которые включаются в Акт КС-2 перед начислением НДС, при условии предоставления в срок, предусмотренный Договором-Заданием, документов (надлежащим образом заверенных копий), подтверждающих приобретение материалов и оборудования и соответствующего расчета.

При выполнении Подрядчиком работ и приобретении им материалов и оборудования в отчетный период, предшествующий окончанию календарного года, документы, подтверждающие фактические затраты Подрядчика на приобретение материалов и оборудования, и соответствующий расчет должны быть предоставлены Заказчику до истечения срока действия Договора-Задания и окончания календарного года.

В случае не предоставления либо пропуска Подрядчиком срока на предоставление документов, подтверждающих фактические затраты, оплата стоимости использованных материалов и оборудования производится Заказчиком по их сметной стоимости.

8.2.3. **Замена Подрядчиком материалов и оборудования**

В случае возникновения обстоятельств, указывающих на необходимость замены вида, марки, модели материала или оборудования, предусмотренного проектно-сметной документацией, на материал или оборудование иного вида, марки, модели данная замена может быть произведена Подрядчиком только с письменного согласия Заказчика. При этом указанные материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, указанным в п. 8.2.1. Общих условий.

Заказчик в течение 10 дней рассматривает запрос Подрядчика о возможности применения не предусмотренных технической документацией (техническим заданием, проектно-сметной, рабочей документацией) материалов и оборудования, а также их замены.

В случае, если при такой замене происходит изменение сметной стоимости, смета подлежит изменению.

Решение о необходимости внесения изменений в рабочую и/или проектную документацию принимается Заказчиком, исходя из требований действующей нормативно-технической документации.

8.3. **Материалы и оборудование Заказчика и Подрядчика**

Если работы выполняются из материалов и оборудования совместной поставки Заказчика и Подрядчика, то такая поставка осуществляется Сторонами на основании разделительной ведомости поставки материалов и оборудования.

Порядок использования материалов и оборудования поставки Заказчика определяется п. 8.1, пп. 8.1.1. – 8.1.3 Общих условий.

Порядок использования материалов и оборудования Подрядчика определяется пп. 8.2.1 – 8.2.3 Общих условий.

8.4. **Входной контроль материалов и оборудования, осуществляемый Заказчиком**

Заказчик вправе в любой момент проводить выборочный или полный входной контроль материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, при условии, что срок проведения данной процедуры не должен превышать 5 дней с даты получения уведомления Подрядчиком о проведении входного контроля, а также при условии, что данный контроль не препятствует Подрядчику выполнять работы с такими материалами и оборудованием.

По результатам проведения входного контроля Заказчик составляет акт входного контроля, в котором указывает на выявленные дефекты. Подрядчик не вправе использовать в работе материалы и оборудование, по которым Заказчиком были выявлены дефекты, до их устранения.

Заказчик имеет право по результатам входного контроля запретить Подрядчику использовать в работе материалы и оборудование, у которых истек гарантийный срок, предусмотренный техническим паспортом или иным документом, устанавливающим гарантийный срок.

Подрядчик не вправе ссылаться на проведение входного контроля как на обстоятельство, препятствующее своевременному выполнению работ либо освобождающее его от ответственности за ненадлежащее качество материалов и оборудования.

8.5. **Входной контроль материалов и оборудования, осуществляемый Подрядчиком**

Подрядчик осуществляет входной контроль получаемых от Заказчика материалов и оборудования при их приемке, но не позднее 5 дней с момента их получения.

По результатам входного контроля Подрядчик должен принять материалы и оборудование без замечаний либо предоставить Заказчику акт входного контроля, в котором указать перечень выявленных недостатков.

В акте входного контроля указываются следующие сведения:

- ФИО, должности представителей Сторон;

- документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон на осуществление входного контроля;

- наименование Объекта;

- метод проведения входного контроля;

- наименование материалов/оборудования;

- выводы комиссии;

- иная необходимая информация.

При осуществлении входного контроля Подрядчик:

- проверяет соответствие материалов/оборудования заявке Подрядчика на получение материалов/оборудования;

- проверяет наличие, содержание и качество сопроводительных документов изготовителя, которые подтверждают качество материалов/оборудования;

- проверяет внешний вид, состояние поверхности, маркировки, отсутствия критических дефектов и повреждений материалов/упаковки оборудования;

- при необходимости проводит контрольные измерения и/или лабораторные испытания.

8.6. **Демонтаж оборудования, материалов, запчастей, иных материальных ценностей Заказчика**

В случае демонтажа при выполнении работ Подрядчик одновременно со сдачей работ по Акту КС-2 обязан передать Заказчику демонтированные оборудование, материалы, запчасти, иные материальные ценности и металлический лом, образовавшийся в результате демонтажа, на основании Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (по форме №М-35).

8.6.1. **Последствия не передачи демонтированных оборудования, материалов, иных ценностей Заказчику**

8.6.1.1. **Отказ от приемки выполненных работ**

Заказчик вправе отказаться от подписания Акта КС-2 в случае не передачи Подрядчиком демонтированных оборудования, материалов, запчастей, иных материальных ценностей и металлического лома, образовавшегося в результате демонтажа, до момента их передачи в установленном порядке.

8.6.1.2. **Неустойка и возмещение убытков**

В случае просрочки Подрядчиком передачи Заказчику демонтированных оборудования, материалов, запчастей, иных материальных ценностей, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от рыночной стоимости демонтированных

оборудования, материалов, запчастей, иных материальных ценностей за каждый день просрочки.

В случае утраты Подрядчиком демонтированных оборудования, материалов, запчастей, иных материальных ценностей до момента их передачи Заказчику, Подрядчик компенсирует Заказчику 100% рыночную стоимость демонтированных оборудования, материалов, запчастей, иных материальных ценностей, подлежащих передаче Заказчику.

Требование об уплате неустойки и возмещении убытков должно быть исполнено Подрядчиком в течение 7 дней с момента его предъявления.

8.6.1.3. **Удержание**
Заказчик вправе произвести удержание рыночной стоимости невозвращенных в срок до подписания Заказчиком итогового Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или завершающего Акта КС-2, или иного акта, предусмотренного Договором-Заданием, свидетельствующего об окончательной приемке выполненных работ по Договору-Заданию, демонтированных оборудования, материалов, запчастей, иных материальных ценностей и металлического лома, образовавшегося в результате демонтажа из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору-Заданию.

Если рыночная стоимость невозвращенных демонтированных оборудования, материалов, запчастей, иных материальных ценностей и металлического лома, образовавшегося в результате демонтажа, превышает сумму стоимости выполненных Подрядчиком и неоплаченных Заказчиком работ, Подрядчик обязан выплатить стоимость невозвращённых материалов и оборудования (за вычетом стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ) в течение 7 рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

9. Срок выполнения работ

Сроки начала и окончания выполнения работ согласовываются Сторонами в Договоре-Задании. Сроки выполнения работ (отдельных этапов) согласовываются Сторонами в Графике производства работ, являющемся приложением к Договору-Заданию.

9.1. **Продление сроков выполнения работ**
В случае нарушения Заказчиком согласованных сроков выдачи технической документации (технического задания, проектно-сметной, рабочей документации), передачи Объекта, выдачи в монтаж оборудования и материалов поставки Заказчика, если их не предоставление исключает возможность выполнения работ, Подрядчик вправе приостановить соответствующие работы, составить Акт о простое (по форме Приложения № 2) с указанием причин и сроков приостановки работ и незамедлительно направить его Заказчику для подписания. Срок выполнения работ продлевается на время просрочки совершения Заказчиком необходимых действий.

В случае внесения по инициативе Заказчика изменений в выданную в производство работ техническую документацию (техническое задание, проектно-сметную, рабочую документацию), а также в случаях выявления недостатков или неполноты указанной документации, отсутствия детализации проектных решений, если эти случаи исключают возможность продолжения соответствующих работ, Подрядчик вправе приостановить соответствующие работы, составить Акт о простое (по форме Приложения № 2) с указанием причин и сроков приостановки работ и незамедлительно направить его Заказчику для подписания. Срок выполнения работ продлевается на период приостановки работ до момента устранения Заказчиком обстоятельств, препятствующих выполнению работ.

9.2. **Ответственность**
За нарушение сроков выполнения работ (отдельных этапов) Заказчик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1% от стоимости работ (этапа работ) по Договору-Заданию за каждый день просрочки.

10. Привлечение третьих лиц (субподрядчиков), иностранной рабочей силы

10.1. **Порядок привлечения третьих лиц (субподрядчиков)**
Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядные организации только с письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного субподрядчика с сохранением за

собой всей ответственности перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ.

Подрядчик в соответствии со ст.431.2 ГК РФ заверяет и гарантирует, что проявил должную осмотрительность при выборе субподрядной организации на предмет ее добросовестности выполнения требований налогового законодательства, включая (но не ограничиваясь) заверения о том, что привлекаемый субподрядчик добросовестно выполняет налоговые обязательства, все его операции достоверно отражены и оформлены первичной документацией, а также отражены в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, а также в бухгалтерском и налоговом учете в соответствии с их экономическим смыслом, об отсутствии у субподрядной организации задолженности по уплате налогов, о предоставлении отчетности в налоговые органы, также о том, что субподрядная организация является действующим юридическим лицом, которое может исполнить взятые на себя обязательства по Договору-Заданию и не является «фирмой-однодневкой». Указанные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика.

Общими условиями запрещается привлечение субсубподрядчиков для выполнения работ на Объектах Заказчика, за исключением привлечения по согласованию с Заказчиком субсубподрядчиков, выполняющих специализированные виды работ (лабораторные исследования, пуско-наладочные работы и т.п.).

Подрядчик обязан обеспечить включение в Договор-Задание с субподрядчиком условия, предусматривающего для субподрядчика запрет на привлечение к выполнению работ субсубподрядчиков, с установлением для субподрядчика штрафа за нарушение данного запрета в размере, предусмотренном п. 10.3 Общих условий, за исключением случаев привлечения по согласованию с Заказчиком субсубподрядчиков, выполняющих специализированные виды работ.

10.2. **Привлечение иностранной рабочей силы**

В случае привлечения к выполнению работ на Объектах Заказчика иностранной рабочей силы Подрядчик гарантирует соблюдение трудового и миграционного законодательства РФ в отношении своих иностранных работников, самостоятельно контролирует порядок и сроки получения этими работниками разрешения на работу и приобретения ими патента.

Для выполнения работ на объектах Заказчика Подрядчик заблаговременно предоставляет списки иностранных работников с указанием фамилии, имени, отчества, национальности и места жительства, данные загранпаспорта, копию разрешения на работу либо копию патента, копию уведомления работодателем органов МВД или ФМС о заключении с работником трудового договора.

10.3. **Ответственность**

В случае нарушения законодательства иностранными работниками и привлечения Заказчика к административной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику полную сумму причиненного ущерба.

Если Подрядчик нарушил требования, предусмотренные п. 10.1 и п. 10.2 Общих условий, то Подрядчик обязан безусловно уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения.

11. Цена и порядок расчетов

11.1. **Твердая стоимость работ**

11.1.1. Стоимость работ по Договору-Заданию может быть приблизительной (ориентировочной) или твердой. При отсутствии других указаний в Договоре-Задании стоимость считается твердой.

Стоимость работ определяется путем составления сметы, являющейся приложением к Договору-Заданию. Смета приобретает силу и становится частью Договора-Задания с момента её утверждения Заказчиком.

11.1.2. Стоимость работ включает в себя:

а) стоимость работ с учетом НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ;

б) стоимость материалов, затрат на машины и механизмы;

в) обязательные платежи, налоги и сборы (в том числе утилизационные и экологические);

г) затраты на создание временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ;

д) затраты на все необходимые для строительства материально-технические ресурсы, включая расходы на работы по осуществлению измерений, установленных нормативами для данного вида работ, и т.п., в т.ч. не поименованные в проектно-сметной документации расходы Подрядчика, но необходимые для исполнения Договора-Задания в полном объеме.

11.1.3. Подрядчик обязан осуществлять оценку стоимости строительства объекта капитального строительства, стоимости выполнения капитального ремонта Объекта на начальном этапе с предоставлением этих данных Заказчику.

11.2. **Приблизительная стоимость работ**

В случае согласования Сторонами в Договоре-Задании приблизительной (ориентировочной) стоимости работ, окончательная стоимость работ определяется как сумма стоимости работ, отраженных в подписанных Сторонами Актах КС-2, Справках КС-3 по соответствующему Договору-Заданию.

11.3. **Компенсация дополнительных расходов Подрядчика**

Если Сторонами согласовано в Договоре-Задании, то Заказчик вправе оплатить Подрядчику по утвержденным ставкам расходы, связанные с выполнением работ вне места его регистрации – командировочные расходы и расходы на проживание, а также складские, транспортные расходы, расходы на перебазировку строительной техники и перевозку рабочих, зимнее удорожание при условии предоставления подтверждающих документов вместе с Актом КС-2, Справкой КС-3.

11.4. **Стоимость услуг Заказчика**

Стоимость услуг Заказчика, указанных в п. 13.1.12, п. 13.3.3 Общих условий, и порядок их оплаты Подрядчиком согласовываются Сторонами в Договоре-Задании.

11.5. **Порядок расчетов**

11.5.1. Расчеты по Договору-Заданию производятся Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика об оплате работ считается исполненным в день списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

11.5.2. Договором-Заданием может быть предусмотрена выплата аванса в размере, порядке и сроки, согласованные Сторонами. Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента перечисления денежных средств предоставить Заказчику на сумму произведенного аванса счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Авансовый платеж засчитывается в счет оплаты фактически выполненных работ пропорционально стоимости выполненных работ на основании подписанных Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3.

11.5.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 дней со дня подписания Сторонами оригиналов Акта КС-2, Справки КС-3, при условии предоставления Подрядчиком исполнительной документации на выполненные работы (если ее оформление требуется в соответствии с действующей нормативной документацией и локальными актами Заказчика) и счета-фактуры/счета к оплате с зачетом перечисленного Заказчиком авансового платежа.

Указанные документы должны быть представлены Подрядчиком в сроки, предусмотренные Договором-Заданием.

11.5.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 20 дней (Заказчиком-генеральным подрядчиком не позднее 25 дней) после предоставления Подрядчиком Заказчику полного пакета документов, включающего в себя:

а) подписанный обеими Сторонами итоговый Акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или завершающий Акт КС-2, или иной акт, предусмотренный Договором-Заданием, свидетельствующий об окончательной приемке выполненных работ по Договору-Заданию;

б) исполнительную документацию, предусмотренную Общими условиями, Договором-Заданием, нормативно-правовыми актами и локальными актами Заказчика, регламентирующими производство и сдачу результата Работ, а также документацию, необходимую для ввода Результата работ в эксплуатацию;

в) оригиналы всех счетов-фактур на выполненные объемы работ.

11.5.5. Иной способ и порядок расчетов могут быть согласованы Сторонами в Договоре-Задании.

11.5.6. Любая отсрочка или рассрочка платежей, предусмотренная Общими условиями или Договором-Заданием, не является коммерческим кредитом.

11.5.7. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ:

- на срок устранения недостатков выполненных работ;

- на срок непредставления в полном объеме документов и/или устранения недостатков оформления документов, указанных в п. 11.5.3. Общих условий при условии, что отсутствие таких документов и/или наличие недостатков в их оформлении исключают возможность использования Заказчиком Результата работ по назначению.

11.5.8. **Ответственность**

11.5.8.1. За нарушение сроков оплаты принятых работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

11.5.8.2. За не предоставление Подрядчиком надлежащим образом оформленных счетов-фактур в срок, установленный п. 11.5.3. Общих условий, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплатить пени в размере 0,1% от суммы, указанной в таком счёте-фактуре, либо от суммы аванса, соответственно, за каждый день нарушения срока предоставления документа.

11.6. **Гарантийное удержание**

11.6.1. Сторонами в Договоре-Задании может быть согласовано, что Заказчик при производстве ежемесячной оплаты за выполненные работы имеет право удержать до 10% от суммы, указанной в соответствующем Акте КС-2. Заказчик вправе удерживать данную сумму до истечения установленного гарантийного срока. Данное удержание является способом обеспечения обязательств Подрядчика и не противоречит его интересам.

11.6.2. В случае выявления недостатков Результата работ и/или неоплаты Подрядчиком признанных либо взысканных по вступившим в законную силу решениям суда штрафов, пени, неустоек в пользу Заказчика, Заказчик вправе устранить недостатки и/или удовлетворить свои требования об оплате штрафов, пени, неустоек за счет суммы гарантийного удержания. О каждом случае удовлетворения своих требований за счет суммы гарантийного удержания Заказчик обязан письменно уведомлять Подрядчика.

С момента получения Подрядчиком уведомления прекращается обязательство Подрядчика перед Заказчиком по возмещению расходов на устранение недостатков и/или убытков, и/или по оплате штрафов, пени, неустоек, а размер гарантийного удержания, подлежащего выплате Подрядчику, уменьшается на сумму удовлетворенных требований Заказчика.

11.6.3. Гарантийное удержание выплачивается Подрядчику в течение 10 дней после истечения гарантийного срока на Результат работ при условии отсутствия у Заказчика претензий к качеству Результата работ. Заказчик выплачивает Подрядчику сумму гарантийного удержания за вычетом сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчику.

11.6.4. Проценты за удержание выплаты Гарантийного удержания не начисляются и не выплачиваются Заказчиком.

11.7. **Оплата Заказчику стоимости потребленных ресурсов**

11.7.1. При присоединении в период выполнения работ на Объекте к действующим сетям Заказчика, а также в случае предоставления Подрядчику в пользование производственных помещений, зданий, сооружений, земельных участков в порядке, установленном п. 13.3.3 Общих условий, Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость потребленной электроэнергии, воды, пара, тепловой энергии, платы за сброс сточных вод, платы за вывоз ТКО, иных ресурсов.

11.7.2. Размер оплаты определяется на основе показаний приборов учета, а при их отсутствии –

расчетным путем согласно применимым методикам, но в любом случае не ниже цены, уплаченной за такие ресурсы и услуги Заказчиком третьим лицам.

11.7.3. Подрядчик обязуется оплатить Заказчику стоимость потребленных ресурсов в течение 5 дней с момента получения от Заказчика счета на оплату с приложением документов, подтверждающих объем и стоимость потребленных ресурсов.

В случае неоплаты Подрядчиком стоимости потребленных ресурсов Заказчик вправе удержать их стоимость из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору-Заданию.

11.8. **Услуги генерального подряда**
Договором-Заданием может быть предусмотрена оплата Подрядчиком Заказчику-генеральному подрядчику услуг генподряда в размере, определенном Договором-Заданием, в течение 5 дней с даты предоставления Заказчиком - генеральным подрядчиком счета-фактуры и акта, оформленных на основании данных о фактически выполненном Подрядчиком объеме работ. Оплата производится на расчетный счет Заказчика - генерального подрядчика.

Заказчик - генеральный подрядчик имеет право в одностороннем порядке удержать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные им работы, стоимость оказанных услуг по организации строительства, материалов, транспортных услуг, прочих услуг, оказанных в рамках Договора-Задания с последующим направлением Подрядчику акта о проведении зачета встречных однородных требований.

11.9. **Сверка расчетов**
По требованию одной из Сторон, Стороны обязуются производить сверку взаиморасчётов на основании платёжных и отчетных документов, результаты которой оформляются актом сверки. Сторона, получившая акт сверки, обязана рассмотреть его, подписать и один экземпляр в 5-дневный срок возвратить. В случае, если в указанный в 5-дневный срок Сторона не вернёт подписанный акт сверки или не предоставит мотивированный отказ, акт сверки признаётся принятым без замечаний.

12. Банковские гарантии (применяется, если предусмотрено Договором-Заданием)

Подрядчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору-Заданию обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию (далее – гарантия):

- возврата авансового платежа;

- надлежащего выполнения Договора-Задания;

- надлежащего исполнения обязательств по Договору-Заданию в период гарантийного срока.

Гарантия должна соответствовать форме, приведенной в Приложениях № 5.1 – 5.3. Стороны вправе согласовать иные условия и форму гарантии.

12.1. **Общие требования к гарантии**
Предоставляемые Подрядчиком гарантии должны отвечать следующим требованиям:

1) должны быть выданы:

- банком, соответствующим требованиям, установленным в п. 12.2. Общих условий;
- либо иным банком, согласованным Заказчиком.

2) Гарантия должна быть безотзывной и безусловной.

3) Бенефициаром по гарантии должен быть Заказчик.

4) Срок действия гарантии должен превышать предусмотренные Договором-Заданием сроки исполнения обязательств не менее чем на 30 дней.

5) Гарантия должна быть подчинена Унифицированным правилам для гарантий по требованию, в редакции 2010 г. (Публикация ICC № 758). Вопросы, которые не предусмотрены Унифицированными правилами, регулируются законодательством РФ.

6) Требование по гарантии может быть направлено:

- посредством телекоммуникационных систем SWIFT/СПФС-сообщения / иной аналогичной системы передачи финансовых сообщений через банк бенефициара, полномочия подписанта подтверждаются банком бенефициара по SWIFT/СПФС / иной аналогичной системе передачи

финансовых сообщений;

- заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу местонахождения банка-гаранта.

Все расходы, связанные с оформлением, выдачей, заменой, продлением гарантии, несет Подрядчик.

12.2. **Требования к банкам, предоставляющим гарантию**
В случае предоставления гарантии Подрядчиком – резидентом РФ, она должна быть выдана банком-гарантом, который:

1) входит в топ-10 банков РФ по активам и по собственному капиталу согласно рейтингу «Интерфакс-100», публикуемому ежеквартально;

2) имеет разрешение (лицензию Банка России) на осуществление банковских операций на территории РФ, срок действия которого превышает срок действия гарантии не менее чем на 6 календарных месяцев;

3) является участником системы страхования вкладов в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 г. №177-ФЗ (а в случае отмены указанного нормативного акта или отдельных его положений – в соответствии с положениями действующего законодательства РФ).

В случае предоставления гарантии Подрядчиком – нерезидентом РФ, она должна быть выдана банком-гарантом с международным рейтингом не ниже «BBB».

12.3. **Гарантия возврата аванса**
Подрядчик до момента выплаты аванса обязан предоставить Заказчику гарантию возврата авансового платежа, которая обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком следующих обязательств:

1) по возврату аванса;

2) по уплате неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами за нарушение сроков возврата аванса;

3) возмещению убытков Заказчика, причиненных нарушением сроков возврата аванса.

Гарантия возврата аванса должна быть выдана на сумму авансового платежа.

12.4. **Гарантия выполнения обязательств**
Подрядчик в срок, предусмотренный Договором-Заданием, предоставляет Заказчику гарантию выполнения Договора-Задания, которая обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком следующих обязательств:

- любых обязательств в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Договором-Заданием или в соответствии с ним;

- по уплате неустоек (пеней, штрафов), возмещению убытков Заказчика, вызванных ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, в том числе расходов Заказчика на устранение недостатков результата выполненных работ.

12.5. **Гарантия исполнения обязательств в период гарантийного срока**
Подрядчик в срок, предусмотренный Договором-Заданием, предоставляет Заказчику гарантию надлежащего исполнения обязательств в период гарантийного срока, которая обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком следующих обязательств:

1) по выполнению работ в течение гарантийного срока, как это предусмотрено Договором-Заданием или в соответствии с ним;

2) по уплате неустоек (пеней, штрафов), возмещению убытков Заказчика, вызванных ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в период гарантийного срока, в том числе расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков результата выполненных работ.

12.6. **Изменение условий гарантии или предоставление новой гарантии**

12.6.1. **Условия предоставления**
12.6.1.1. Подрядчик обязан продлить срок действия гарантии или увеличить сумму гарантии,

соответствующую требованиям, установленным в Общих условиях и Договоре-Задании, в случаях:

1) если Стороны договорятся о продлении сроков выполнения работ по Договору-Заданию;

2) если Стороны договорятся об увеличении стоимости работ по Договору-Заданию.

Изменение условий гарантии или новая гарантия должны быть переданы Заказчику за 10 дней до окончания срока выполнения работ, предусмотренного Договором-Заданием.

Продление срока гарантии и увеличение суммы по гарантии осуществляются без согласия Заказчика с последующим его уведомлением.

12.6.1.2. Подрядчик обязан предоставить новую гарантию Заказчику, если у банка-гаранта будет отозвана лицензия либо приостановлено ее действие.

Подрядчик обязан информировать Заказчика о возникновении случаев, позволяющих Заказчику требовать замены гаранта, и в течение 10 дней со дня получения требования Заказчика о замене гаранта предоставить новую гарантию.

12.6.2. **Порядок заключения дополнительного соглашения**

Дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ или об увеличении стоимости работ заключается под отлагательным условием, в соответствии с которым продление сроков выполнения работ или увеличение стоимости работ происходит только в случае предоставления Подрядчиком Заказчику продления срока гарантии или увеличения суммы гарантии.

12.7. **Последствия не предоставления изменения условий гарантии или новой гарантии**

Если Подрядчик не предоставит Заказчику продление срока гарантии или увеличение суммы гарантии, или новую гарантию в случаях и порядке, предусмотренными подп. 12.6.1. – 12.6.2. Общих условий:

1) отлагательное условие считается не наступившим, а продление срока выполнения работ или увеличение стоимости работ - не согласованным Сторонами.

2) Подрядчик обязан осуществить возврат авансового платежа в сумме, определяемой как разница между оплаченным авансом и суммой зачтенного аванса за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, в течение 3 дней с момента истечения срока окончания выполнения работ.

3) Заказчик имеет право направить Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора-Задания либо об одностороннем изменении условий и порядка оплаты по Договору-Заданию. Договор-задание будет считаться расторгнутым или измененным через 5 дней с момента получения Подрядчиком уведомления, если иной срок не предусмотрен в уведомлении Заказчика.

12.8. **Отказ в принятии гарантии**

Заказчик вправе отказать в принятии гарантии в случаях:

- если она не была предварительно согласована;

- предоставленная гарантия не соответствует согласованной предварительно редакции;

- предоставленная гарантия не соответствует требованиям, установленным Общими условиями, Договором-Заданием, законодательством, либо иным способом нарушает интересы Заказчика.

В случае отказа Заказчика в принятии гарантии по основаниям, указанным в настоящем пункте, Заказчик имеет право направить Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора-Задания либо об одностороннем изменении условий и порядка оплаты. Договор-Задание будет считаться расторгнутым или измененным через 5 дней с момента получения Подрядчиком уведомления, если иной срок не предусмотрен в уведомлении Заказчика.

13. Порядок выполнения работ

13.1. **Общие требования к выполнению работ**

13.1.1. Подрядчик в течение 5 дней с момента получения от Заказчика документации в

соответствии с п. 13.5.1. Общих условий предоставляет Заказчику для согласования проект производства работ (далее - ППР). ППР должен соответствовать требованиям, установленным Методическими рекомендациями МДС 12-81.2007, МДС 12.29.2006 либо иными нормативными документами, принятыми взамен указанных.

13.1.2. В случаях, установленных действующим законодательством и нормативно-технической документацией, Заказчик в сроки, установленные п. 13.1.1 Общих условий, предоставляет Подрядчику для согласования проект организации строительства (далее - ПОС), соответствующий требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Градостроительным кодексом РФ либо иными нормативными документами, принятыми взамен указанных.

13.1.3. Подрядчик организует производство работ в соответствии с условиями Договора-Задания, согласованными и утвержденными ППР, ПОС, требованиями СНиПов, ГОСТов, ТУ, законодательства РФ. В случае необходимости отступления от ППР, ПОС Подрядчик обязан согласовать это с Заказчиком и внести соответствующие изменения в ППР, ПОС.

13.1.4. При выполнении работ на территории Заказчика Подрядчик обязан соблюдать режим и порядок работ, действующие у Заказчика, а также согласовывать с Заказчиком режим своей работы.

13.1.5. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять в полном объеме требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 528) либо иных нормативных документов, принятых взамен указанных.

13.1.6. Подрядчик обязан вести учет объемов выполненных работ путем заполнения Журнала учета выполненных работ по форме КС-6а (далее – Журнал КС-6а).

13.1.7. Если иной порядок не согласован Сторонами в Договоре-Задании, Подрядчик выполняет работы своим инструментом, приспособлениями и оснасткой, с использованием собственных машин и механизмов, коммутационной, пускозащитной аппаратурой и кабельной продукцией для присоединения собственного электрического оборудования к электрическим сетям Заказчика.

13.1.8. Все применяемое Подрядчиком электрооборудование должно соответствовать требованиям действующих правил, касающихся технической эксплуатации электроустановок потребителей.

13.1.9. Подрядчик обязан сохранять схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах и в период строительства, и к их окончанию передать указанные сведения Заказчику.

13.1.10. На Объектах Заказчика, на которых работы проводятся несколькими Подрядчиками, общая координация работ осуществляется уполномоченным лицом Заказчика, назначенным приказом Заказчика руководителем соответствующего Объекта.

При выполнении работ Подрядчиком, получившим согласование Заказчика на привлечение для выполнения работ конкретных субподрядчиков, координацию их работы на территории Объекта осуществляет Подрядчик, который несет перед Заказчиком полную ответственность за действия привлеченных субподрядчиков.

13.1.11. Подрядчик обязан производить ежедневную фотофиксацию хода выполнения работ до их окончательного завершения с сохранением фотографий с результатами выполненных работ по итогам дня в общем электронном архиве, к которому Подрядчик обязан предоставить Заказчику право свободного доступа в любое время.

13.1.12. Заказчик обязан на условиях, согласованных Сторонами в Договоре-Задании, обеспечивать необходимые для производства работ транспортировку грузов в адрес Подрядчика, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать иные услуги.

13.2. **Требования по обеспечению охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности**

13.2.1. Подрядчик при выполнении работ на Объектах Метафракс Кемикалс либо иных объектах, расположенных на территории Метафракс Кемикалс, руководствуется обязательными для исполнения локальными нормативными актами Метафракс Кемикалс по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности, иными локальными актами Заказчика, Общими условиями и требованиями действующего законодательства.

В случае выполнения работ на Объектах, не указанных в настоящем пункте, Подрядчик руководствуется требованиями действующего законодательства по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности, Общими условиями, локальными актами Заказчика.

13.2.2. При проведении проверок органами государственного контроля и надзора по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности Подрядчик и Заказчик обязаны оказывать им содействие и предоставлять необходимую информацию.

Ответ о выполнении предписания органами государственного контроля и надзора дает тот Подрядчик, в чей адрес оно было направлено. Копию ответа Подрядчик предоставляет Заказчику в подразделение, курирующее вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

13.2.3. К выполнению работ на Объекте Заказчика могут быть допущены работники Подрядчика:

– аттестованные по специальности и не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду работ;

– прошедшие обучение и проверку знаний в области охраны труда, правильному использованию средств индивидуальной защиты, а в установленных законодательством случаях, подготовку и аттестацию по промышленной и пожарной безопасности (при выполнении работ на опасном производственном объекте);

– имеющие при себе удостоверения либо протокол (выписку из протокола), либо иной документ о проверке знаний требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности;

– прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте у ответственных лиц со стороны Заказчика и получившие временный пропуск на объект;

– ознакомленные под подпись с ППР и Планом мероприятий по локализации аварий, действующим у Заказчика.

13.2.4. Работникам, иным представителям Подрядчика запрещается:

– приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на Объектах Заказчика;

– приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества;

– приходить на Объект Заказчика или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении;

– проводить и допускать на Объекты Заказчика посторонних лиц;

– уносить с собой имущество, принадлежащее Заказчику;

– оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию опасного производственного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;

– освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на Объекте Заказчика;

– курить в не отведенных для этого местах.

13.2.5. Все требования, запреты, обязанности, предусмотренные для Подрядчика, в равной степени относятся и к субподрядчикам (их работникам, иным представителям), привлеченным Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

13.3. **Передача Объекта**

13.3.1. В течение 3 дней с момента заключения Договора-Задания, если иной срок не согласован Сторонами в Договоре-Задании, Заказчик обязан передать Подрядчику Объект, а Подрядчик обязан принять Объект.

13.3.2. Факт передачи Объекта, расположенного на свободной территории Заказчика, не занятой производственными объектами, фиксируется путем составления и подписания обеими Сторонами двустороннего акта приема-передачи строительной площадки (Объекта) (по форме Приложения № 3) на период производства работ.

Факт передачи Объекта, расположенного на территории Заказчика, занятой действующими производственными объектами, фиксируется путем составления и подписания обеими Сторонами двустороннего акта-допуска (по форме Приложения № 4) на период производства работ.

13.3.3. Производственные помещения, здания, сооружения, земельные участки, необходимые Подрядчику для производства работ или в административно-бытовых целях, передаются Заказчиком Подрядчику в пользование на основании акта приема-передачи.

13.4. **Ответственность**

С момента передачи помещения, здания, сооружения, земельного участка по акту приема-передачи Подрядчик несет ответственность за их содержание в исправном состоянии и в соответствии с правилами технической эксплуатации, санитарно-техническими правилами, правилами противопожарной, электрической и экологической безопасности.

При использовании помещения, здания, сооружения, земельного участка Подрядчик обязан соблюдать действующие технические и технологические правила, правила санитарной, противопожарной, электрической и экологической безопасности, не допускать перегрузки электрических сетей. Подрядчик несет в установленном законодательством порядке ответственность за нарушение указанных правил и норм и обязан устранять последствия таких нарушений за свой счет.

В случае, если Заказчик будет привлечен к ответственности за указанные выше нарушения Подрядчика, последний обязан оплатить Заказчику суммы предъявленных штрафов в течение 5 дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования и предоставления подтверждающих документов.

13.5. **Передача документации**

13.5.1. Заказчик в течение 3 дней с момента заключения Договора-Задания, если иной срок не согласован Сторонами в Договоре-Задании, обязан передать Подрядчику всю необходимую техническую документацию (техническое задание, проектно-сметную, рабочую документацию).

13.5.2. В течение 5 дней с момента получения документации от Заказчика Подрядчик обязан рассмотреть ее на предмет полноты и соответствия действительности и, при необходимости, направить в адрес Заказчика замечания и предложения по корректировке документации. В случае отсутствия замечаний и предложений по истечении указанного срока документация считается принятой Подрядчиком без возражений.

13.5.3. Подрядчик после получения проектно-сметной документации (новой или дополнительной) обязан в течение 30 календарных дней, при условии выполнения работ по Договору-Заданию свыше 30 календарных дней, предоставить Заказчику Календарный план производства работ по форме, утвержденной Заказчиком, с подробным описанием всех видов работ (не объединяя строки по видам работ) на основании сметы и чертежей.

13.5.4. Заказчик в течение 3 дней обязуется выдавать Подрядчику ответы на все технические вопросы, возникающие в процессе выполнения работ на Объекте.

13.5.5. **Ответственность**

В случае не предоставления Подрядчиком ППР, предусмотренного п. 13.1.1 Общих условий, Календарного плана производства работ, предусмотренного п. 13.5.3. Общих условий, Заказчик имеет право по своему выбору потребовать от Подрядчика приостановить работы до предоставления Подрядчиком ППР или Календарного плана производства работ либо предъявить Подрядчику штраф в размере 5000 рублей за каждый случай нарушения.

13.6. **Уборка и содержание территории Объекта**

13.6.1. Заказчик за свой счет осуществляет пожарно-сторожевую охрану территории Заказчика, в том числе территории Объекта.

13.6.2. Подрядчик обязан соблюдать правила обращения с отходами, обеспечивать своевременную утилизацию отходов, не допускать захламление Объекта и прилегающих территорий. В случае нарушений указанных правил Подрядчик несет ответственность в соответствии с требованиями локальных актов Заказчика и законодательством РФ.

13.6.3. Подрядчик в течение 10 дней с момента заключения Договора-Задания обязан предоставить копию договора на утилизацию отходов и строительного мусора.

13.6.4. Подрядчик осуществляет любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей, в том числе защиту от осадков, ветра, отрицательных температур.

13.6.5. Подрядчик осуществляет содержание и ежедневную уборку Объекта и непосредственно прилегающей к нему зоны (5 м) от бытового, строительного мусора, снега в места, указанные Заказчиком.

13.6.6. Подрядчик в течение 3 дней с момента окончания выполнения работ по Договору-Заданию обязан произвести уборку Объекта от строительного мусора и его вывоз в места, указанные Заказчиком.

13.6.7. При оказании Заказчиком Подрядчику услуг по вывозу строительного мусора Подрядчик компенсирует расходы Заказчика на основании предъявленных им счетов-фактур в течение 5 дней с момента их предъявления.

13.6.8. Подрядчик в течение 10 дней с момента окончания выполнения работ по Договору-Заданию обязан вывезти принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы.

13.7. **Уполномоченные представители Сторон**

13.7.1. Стороны в течение 5 дней с момента заключения Договора-Задания должны назначить приказом своих представителей, ответственных за производство работ и исполнение Договора-Задания, и передать другой Стороне копии документов (приказы, доверенности), подтверждающие полномочия представителей.

13.7.2. Подрядчик обязан обеспечивать постоянное присутствие своего уполномоченного представителя, ответственного за исполнение Договора-Задания (единоличного исполнительного органа или главного инженера), и уполномоченного представителя, ответственного за соблюдение требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, назначенных приказом по предприятию Подрядчика (с приложением приказа и надлежащим образом оформленной доверенности), на все время производства работ.

13.7.3. Заказчик имеет право приостановить работы без изменения сроков их окончания при отсутствии во время производства работ ответственного представителя Подрядчика.

13.7.4. Работники, иные представители Подрядчика должны быть аттестованы согласно требованиям норм и правил по промышленной безопасности в целях обеспечения нормального хода производства работ и иметь на рабочем месте необходимые удостоверения и другие подтверждающие документы о квалификации персонала, работающего на Объекте.

13.7.5. Представитель Подрядчика, ответственный за производство подрядных работ, должен быть обеспечен мобильным телефоном с установленными приложениями: Viber, WhatsApp Messenger, Telegram и обязан реагировать на поступающие от Заказчика сообщения не позднее 1 часа с момента их отправки.

13.8. **Строительный контроль, технический и авторский надзор**

В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет производственный и строительный контроль в объеме и порядке, предусмотренными законом, а также Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, либо иным нормативно-правовым актом, принятым взамен указанного.

Заказчик вправе осуществлять строительный контроль, технический и авторский надзор за ходом и качеством выполняемых работ как лично, так и посредством привлечения к этому третьих лиц.

Подрядчик обеспечивает Заказчику и лицам, осуществляющим строительный контроль, технический и авторский надзор, беспрепятственный доступ на Объект в течение всего срока выполнения работ с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда.

Подрядчик обязан выполнять требования и указания лиц, осуществляющих строительный контроль, технический и авторский надзор, в том числе осуществляемый со стороны Заказчика.

13.9. **Разрешительная документация Подрядчика**

13.9.1. Подрядчик гарантирует, что он и его работники обладают всеми необходимыми разрешительными, квалификационными, иными документами, предоставляющими право на ведение работ (лицензии, разрешения, сертификаты, удостоверения, свидетельства о членстве в СРО и т.п.).

13.9.2. Если в любой момент выполнения работ какие-либо лицензии, сертификаты, иные разрешения Подрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям и/или будет прекращено его членство в СРО по любым основаниям или условия членства существенно изменены, Подрядчик должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме и в разумно возможный кратчайший срок получить необходимую лицензию, сертификат или разрешение, а равно вступить в СРО на условиях не хуже, чем на момент заключения Договора-Задания.

13.9.3. Если во время производства работ в соответствии с законодательством РФ будет установлена необходимость для Подрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, произвести дополнительные взносы в фонд СРО, осуществить иные действия для обеспечения членства в СРО, Подрядчик должен направить Заказчику соответствующее уведомление и в разумно возможный кратчайший срок получить необходимую лицензию, сертификат и/или иное разрешение, совершить действия, связанные с обеспечением его членства в СРО.

13.10. **Планы-задания и отчеты об их выполнении**

13.10.1. Подрядчик обязан на основании Календарного плана производства работ разрабатывать ежемесячные и квартальные планы-задания на выполнение работ в денежном и физическом выражении, учитывая текущее состояние работ, с учетом восполнения отставаний.

В плане-задании должны указываться физические объемы по каждому виду работ, проекты планов должны быть предоставлены Заказчику на утверждение не позднее, чем за 5 дней до начала планируемого периода.

13.10.2. Не позднее 2 дней после окончания очередного месяца Подрядчик в письменном виде направляет в адрес Заказчика месячный отчет о выполнении плана-задания за месяц. При этом, направление месячного отчета не является сдачей работ (части работ), не является этапом выполнения работ, а осуществляется исключительно для определения объема работ, выполненного Подрядчиком в отчетном месяце.

В случае наличия у Заказчика замечаний к отчету Подрядчика о выполнении плана-задания, Подрядчик обязуется устранить указанные замечания в срок, установленный Заказчиком.

13.10.3. Факт выполнения объёма работ за отчетный период подтверждается Актами КС-2, Справками КС-3, подписанными Сторонами, Журналом КС-6а.

13.10.4. Подрядчик еженедельно в срок до пятницы 14 ч. 00 мин. местного времени предоставляет Заказчику сводку о ходе выполнения работ по адресу электронной почты, указанной в Договоре-Задании.

13.10.5. **Ответственность**

13.10.5.1. В случае не предоставления плана-задания и/или месячного отчета о выполнении плана-задания за месяц в сроки, указанные в п. 13.10.1., п. 13.10.2. Общих условий, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения.

13.10.5.2. В случае не предоставления Подрядчиком еженедельной сводки о выполнении работ,

предусмотренной п. 13.10.4. Общих условий, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 5000 рублей за каждый случай нарушения.

13.11. **Оперативные совещания**

13.11.1. В ходе исполнения Договора-Задания Стороны проводят не реже 1-го раза в неделю совместные оперативные совещания в месте нахождения Заказчика либо в ином, указанном Заказчиком месте, в согласованное время. Подрядчик обязан присутствовать на указанных совещаниях.

13.11.2. Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя, ответственного за производство подрядных работ (либо направить замещающее лицо, наделив его такими полномочиями) на оперативных совещаниях на Объекте совместно с Заказчиком; представить приказ о назначении указанных ответственных лиц.

13.11.3. По результатам совещания Стороны оформляют протокол, в котором могут быть указаны сроки выполнения задач, связанных с исполнением Сторонами принятых на себя по Договору-Заданию обязательств.

Задачи, предусмотренные такими протоколами, являются обязательными для исполнения Сторонами, их невыполнение расценивается как невыполнение обязательств по Договору-Заданию. Протоколы являются частью переписки по Договору-Заданию. Решения протоколов не должны изменять условия Договора-Задания или противоречить им.

13.11.4. Заказчик обязан в течение 2 дней после проведения совещания направить протокол в адрес Подрядчика посредством электронной почты или иным способом, позволяющим отследить его направление.

Подрядчик обязан в течение 1 дня с момента получения подписать протокол со своей стороны и направить его в адрес Заказчика. Подрядчик также вправе изложить свои мотивированные замечания относительно отраженных в протоколе сведений и принятых решений. В случае неполучения Заказчиком в указанный срок подписанного Подрядчиком протокола либо возражений на него, протокол считается принятым Подрядчиком.

13.11.5. **Ответственность**

В случае неучастия Подрядчика в совещаниях по неуважительной причине, а также в случае не выполнения задач, указанных в протоколе совещания в установленный срок, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Подрядчиком в размере 10 000 рублей.

В случае повторного нарушения указанных обязанностей Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 25 000 рублей за каждое последующее нарушение.

13.12. **Предоставление информации о ходе выполнения работ**

Подрядчик в течение 3 дней с момента получения письменного запроса Заказчика предоставляет ему дополнительные данные/отчет о ходе выполнения работ, в том числе о наличии на Объекте материально-технических и людских ресурсов и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком работам.

Заказчик вправе запросить у Подрядчика предоставить отчет со следующей информацией:

а) фотографии и подробные описания хода выполнения работ, включая каждую стадию закупок, изготовления продукции, поставок на строительную площадку, строительства и монтажа;

б) сравнения фактического и планового хода работ;

в) сведения о любых проблемах, которые могут поставить под угрозу окончание выполнения работ в соответствии с Договором-Заданием, а также меры, принимаемые (или предполагаемые) для решения этих проблем.

13.13. **Уведомления Заказчика**

Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика любым доступным способом с последующим письменным уведомлением о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора-Задания, включая, но не ограничиваясь:

а) аварии (в течение 2 часов);

б) несчастные случаи (в течение 2 часов);

в) хищения и иные противоправные действия (в течение 24 часов);

г) арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 часов).

13.14. **Приостановление работ Подрядчиком**

Подрядчик обязан любым доступным способом с последующим письменным уведомлением предупредить Заказчика и приостановить работы до получения от Заказчика указаний в течение 3 дней с момента обнаружения:

а) недостатков технической документации (технического задания, проектно-сметной, рабочей документации);

б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) непригодности или не качественности материалов, в том числе приобретенных самостоятельно или у Заказчика, полученных от Заказчика;

г) необходимости проведения дополнительных работ, обнаружившихся в ходе выполнения работ, не учтенных в технической документации (техническом задании, проектно-сметной, рабочей документации);

д) возможного возникновения аварийной и чрезвычайной ситуации на Объекте;

е) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их окончания в срок, определенный Договором-Заданием.

13.14.1. При обнаружении обстоятельств, указанных в п. 13.14. Общих условий Стороны в течение 5 дней согласовывают срок исправления технической документации (технического задания, проектно-сметной, рабочей документации), изменения указаний о способе выполнения работ, замене материалов, условия выполнения дополнительных работ, решения иных обстоятельств; или Заказчик принимает решение о продолжении выполнения работ по Договору-Заданию в соответствии с первоначальными условиями, о чем письменно уведомляет Подрядчика.

13.14.2. Подрядчик:

а) не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 13.14. Общих условий;

б) либо продолживший выполнение работ, не дождавшись истечения срока, указанного в подп. 13.14.1. Общих условий;

в) либо продолживший выполнение работ, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ,

несет полную ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение работ.

13.15. **Приостановление работ Заказчиком**

Заказчик вправе приостановить выполняемые Подрядчиком работы в случае нарушения им требований законодательства в области строительства, к ведению исполнительной документации до момента устранения нарушений, о чем Заказчик обязан сделать соответствующую запись в Общем Журнале работ (по форме КС-6 или РД-11-05-2007).

13.16. **Предписания Подрядчику**

Заказчик вправе в ходе выполнения работ направлять Подрядчику обязательные для исполнения письменные предписания об устранении нарушений организации производства строительно-монтажных работ, правил безопасности при выполнении работ, требований технической документации (технического задания, проектно-сметной, рабочей документации), нормативной документации и других недостатков, ведущих к нарушению условий Договора-Задания, и/или требований локальных нормативных актов Заказчика и действующего законодательства в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Подрядчик обязан устранить допущенные нарушения в срок, указанный Заказчиком в предписании.

В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в предписании, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения.

14. Сдача-приемка работ

14.1. Ежемесячная сдача-приемка работ

14.1.1. До сдачи результата Работ Подрядчик ежемесячно в сроки, предусмотренные Договором-Заданием, представляет Заказчику подписанные со своей Стороны Акт КС-2, Справку КС-3, Журнал КС-6а, отчет о выполнении плана-задания за месяц.

В случае предоставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, по истечении срока, предусмотренного Договором-Заданием, Заказчик вправе отказаться от их рассмотрения и подписания в текущем отчетном месяце, а также предъявить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по документу за каждый день просрочки.

Акт КС-2, Справка КС-3, Журнал КС-6а, отчет о выполнении плана-задания за месяц, предоставленные по истечении срока, предусмотренного Договором-Заданием, могут быть предъявлены Заказчику в следующем отчетном месяце в сроки, установленные Договором-Заданием.

14.1.2. Если иное не установлено Договором-Заданием, Акты КС-2, Справки КС-3 подписываются Сторонами исключительно для определения объема и стоимости работ, выполненных Подрядчиком в отчетном (расчетном) месяце, с целью осуществления ежемесячных расчетов.

14.1.3. Если иное не установлено Договором-Заданием, подписание Актов КС-2, Справок КС-3 Заказчиком:

а) не означает приемку Заказчиком Результата работ, предусмотренного Договором-Заданием,

б) не влечет перехода к Заказчику риска случайной гибели или повреждения работ, выполненных и предъявленных по Актам КС-2, Справкам КС-3, а также Результата работ, предусмотренного Договором-Заданием,

в) не лишает Заказчика права предъявлять замечания, претензии, связанные с качеством и полнотой работ, указанных в Актах КС-2, независимо от того, были ли данные замечания, претензии указаны к таким актам.

14.1.4. Подрядчик одновременно с Актами КС-2, Справками КС-3 представляет Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме, предусмотренном локальным актом Заказчика, регламентирующим порядок формирования и предоставления исполнительной документации.

14.1.5. Заказчик в течение 5 дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных подпунктом 14.1.4 Общих условий, проводит их проверку. В случае отсутствия замечаний к представленным документам Заказчик подписывает Акт КС-2, Справку КС-3.

В случае обнаружения неточностей и/или иных недостатков в документах, Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от их подписания с указанием выявленных недостатков.

Подрядчик устраняет обнаруженные недостатки и направляет в адрес Заказчика исправленные документы. Повторная проверка и подписание оформленных Подрядчиком документов по выполненному объему работ проводится Заказчиком в течение 3 дней с момента их получения.

14.1.6. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта КС-2, Справки КС-3, направив при этом мотивированный отказ в письменной форме Подрядчику, если:

а) указанные в них объемы работ не соответствуют фактическим;

б) и/или цена работ не соответствует сметным расчетам;

в) и/или неправильно ведется исполнительная документация либо она отсутствует/некомплектна;

г) и/или качество работ не соответствует требованиям Договора-Задания, технической документации, СНИПов, ГОСТов, законодательства РФ и/или не подтверждено документально.

14.1.7. Подрядчик обязан предоставить все Акты КС-2, Справки КС-3 на выполненные работы в срок, не превышающий 3-х месяцев с момента фактического выполнения работ.

Акты КС-2, Справки КС-3 на весь объем работ, выполненный на Объектах, на которые должен быть подписан Акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), Подрядчик обязан предоставить до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). После подписания Сторонами Акта по форме КС-11 Заказчик вправе не принимать направленные Подрядчиком Акты КС-2, Справки КС-3 и отказаться от их подписания.

В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим пунктом сроков предоставления Актов КС-2, Справок КС-3 на выполненные объемы работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 5% от стоимости работ по соответствующему Договору-Заданию, который должен быть уплачен Подрядчиком в течение 7 дней с момента получения требования Заказчика.

14.2. **Заключительный акт приемки работ**

Результат работ, предусмотренный Договором-Заданием, считается сданным Подрядчиком и принятым Заказчиком после подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или завершающего Акта КС-2, или иного акта, предусмотренного Договором-Заданием (далее – Заключительный акт приемки работ).

Риск случайной гибели или повреждения Результата работ, предусмотренного Договором-Заданием, до его приемки Заказчиком по Заключительному акту приемки работ, несет Подрядчик. Подписание Заказчиком Заключительного акта приемки работ является моментом исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору-Заданию, за исключением обязательств Подрядчика, установленных разделами 16 и 17 Общих условий.

14.3. **Порядок сдачи-приемки работ**

14.3.1. Подрядчик направляет Заказчику письменное сообщение о готовности к сдаче Результата работ и передает Заказчику 2 экземпляра подписанных Заключительного акта приемки работ и проверенную и принятую Заказчиком исполнительную документацию в 2 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр исполнительной документации направляет в электронном виде в формате PDF на электронную почту Заказчика.

14.3.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения сообщения Подрядчика и вышеуказанных документов обязан приступить к осмотру Результата работ. Осмотр Результата работ Стороны проводят совместно. По соглашению между Сторонами к осмотру Результата работ могут быть привлечены третьи лица (эксперты, специалисты в области проектирования и/или строительства, иные лица).

14.3.3. Заказчик в течение 10 дней со дня проведения осмотра Результата работ рассматривает полученную от Подрядчика исполнительную документацию, и в случае отсутствия замечаний направляет Подрядчику подписанные со своей стороны Заключительный акт приемки работ либо в этот же срок предоставляет мотивированный отказ от приемки работ с указанием выявленных дефектов и недостатков. Отказ может быть оформлен как в виде отдельного документа, так и проставлением соответствующей надписи на предоставленном Подрядчиком Заключительном акте приемки работ.

14.4. **Устранение дефектов/недостатков в Результате работ**

14.4.1. В случае выявления Заказчиком дефектов/недостатков в Результате работ Заказчик направляет в адрес Подрядчика извещение о дате, времени и месте составления акта выявленных дефектов/недостатков (далее – Акт) с указанием срока их устранения. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный в извещении срок Заказчик вправе в одностороннем порядке составить Акт с указанием срока их устранения и копию Акта направить в адрес Подрядчика.

14.4.2. Подрядчик организует устранение дефектов/недостатков, выявленных при приемке Результата работ, за свой счет в сроки, установленные в Акте.

14.4.3. Заказчик вместо заявления требования об устранении дефектов/недостатков Подрядчиком имеет право поручить их устранение третьему лицу либо выполнить работы собственными силами с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае сумма расходов, которые Заказчик понес или должен будет понести на устранение дефектов/недостатков, может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору-Заданию.

14.4.4. Заказчик, обнаруживший дефекты/недостатки в Результате работ, вправе ссылаться на них в любых случаях, даже если в Заключительном акте приемки работ не были оговорены эти дефекты/недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

14.4.5. Заказчик, принявший Результат работ без проверки, не лишается права ссылаться на дефекты/недостатки Результата работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные дефекты).

14.4.6. Не извещение Заказчиком Подрядчика об обнаруженных после приемки Результата работ дефектах/недостатках в разумный срок после их обнаружения, в том числе и тех, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые дефекты/недостатки), а также умышленно скрытых Подрядчиком, не лишает Заказчика права требовать устранения таких недостатков или уменьшения цены выполненных работ и/или взыскания убытков.

14.4.7. **Ответственность**
За нарушение сроков устранения недостатков Заказчик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ по Договору-Заданию за каждый день просрочки.

14.5. **Сдача-приемка скрытых работ, ответственных конструкций и систем**
14.5.1. Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед выполнением последующих работ с обязательным оформлением акта освидетельствования этих работ в порядке, предусмотренном строительными нормами и правилами.

14.5.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций и систем подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования ответственных конструкций и актов гидравлических испытаний и приемки каждой системы (водоснабжения, отопления, канализации, трубопроводов и др.) в отдельности.

14.5.3. Подрядчик в письменном виде за 2 дня до начала проведения приемки уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ, ответственных конструкций и систем. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

14.5.4. Если закрытие работ выполнено без извещения Заказчика о дате приемки скрытых работ либо Заказчик был извещен с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

14.5.5. Подрядчик обязан осуществлять фотофиксацию хода выполнения скрытых работ с привязкой к местности и указанием на фотографиях места съемки. Фотографии прилагаются к актам на скрытые работы. Подрядчик обязан продолжать выполнение работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.

14.5.6. Подрядчик обязан осуществлять фотофиксацию скрытых работ с привязкой к местности и указанием на фотографиях места съемки. Фотографии заверяются Подрядчиком и прилагаются к актам на скрытые работы. Подрядчик обязан продолжать выполнение работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и оформления им соответствующих документов.

14.5.7. Подрядчик обязан известить Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, конструкций или систем, о проведении испытаний, не позднее, чем за два рабочих дня до начала проведения этой приемки.

14.5.8. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления соответствующего акта. Если Заказчик не был информирован о сдаче скрытых работ и производстве промежуточных испытаний или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

15. Исполнительная документация

15.1. **Порядок оформления и передачи**
15.1.1. Подрядчик оформляет и передает исполнительную документацию в соответствии с:

- локальным актом Заказчика, определяющим порядок оформления и передачи исполнительной документации. По запросу Подрядчика Заказчик в течение 5 дней направляет Подрядчику актуальную версию данного локального акта на адрес электронной почты, указанный в запросе;

- Градостроительным кодексом РФ, Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)» либо иными нормативно-правовыми актами, принятыми взамен указанных;

- иными обязательными требованиями, установленными техническими регламентами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами;

- требованиями, предусмотренными Договором-Заданием.

15.1.2. Исполнительная документация формируется Подрядчиком по мере выполнения работ и передается Заказчику в количестве 2 бумажных экземпляров и 1 экземпляра в электронном виде в формате PDF, который направляется на электронную почту Заказчика.

Исполнительная документация передается по реестру.

При подписании исполнительной документации не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

15.2. **Перечень исполнительной документации**

Общий состав (перечень) исполнительной документации, оформляемой Подрядчиком в зависимости от вида выполняемых работ на объектах Метафракс Кемикалс, определяется в локальном акте Заказчика, регламентирующем порядок оформления и передачи исполнительной документации, действующим законодательством. Указанный перечень исполнительной документации может быть изменен, дополнен Заказчиком и передан Подрядчику для исполнения.

Для объектов другого Заказчика состав (перечень) исполнительной документации, оформляемой Подрядчиком в зависимости от вида выполняемых работ, определяется локальным актом Заказчика и/или действующим законодательством РФ.

15.3. **Дополнительная исполнительная документация**

Заказчик вправе в любое время в период действия Договора-Задания передать Подрядчику обязательный для исполнения перечень дополнительной исполнительной документации и требований к ее ведению, при этом Подрядчик не вправе отказаться от ведения такой документации.

15.4. **Ответственность**

15.4.1. За каждый случай не предоставления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик имеет право потребовать уплаты штрафа в размере 100 000 рублей, а также потребовать возмещения затрат на ее изготовление собственными силами или силами привлеченного третьего лица.

15.4.2. В случае предоставления Подрядчиком недостоверной информации в части выполненных работ, стоимости выполненных работ, применяемых коэффициентов при определении объема/стоимости работ, трудоемкости, предоставленной в первичных бухгалтерских/ первичной учетной документации/расчетных документах, а также в иных случаях предоставления недостоверной информации, указанной в исполнительной документации, Актах КС-2, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 20 000 рублей за каждый случай нарушения.

16. Гарантии качества Результата работ. Страхование

16.1. **Общее правило**

16.1.1. Подрядчик гарантирует качество Результата работ согласно Договору-Заданию, технической документации (техническому заданию, проектно-сметной, рабочей документации), СНИПам, ГОСТам, законодательству РФ, а также требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным результатам работ.

16.1.2. Качество Результата работ должно обеспечивать нормальную эксплуатацию (использование) Объекта в течение гарантийного срока.

16.1.3. Гарантия качества Результата работ распространяется на всё, составляющее Результат работ.

16.2. **Гарантийный срок**
Подрядчик устанавливает гарантийный срок на Результат работ – 36 календарных месяцев с даты подписания обеими Сторонами Заключительного акта приемки, подтверждающего окончательную приемку работ по Договору-Заданию в полном объеме, если иной гарантийный срок не указан в Договоре-Задании.

16.3. **Продление гарантийного срока**
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого:

а) имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяли продолжать нормальную эксплуатацию результата работ, и/или

б) Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты, и/или

в) Подрядчик не может устранить дефекты в результате воздействия обстоятельств непреодолимой силы, и/или

г) Заказчик не может эксплуатировать результат работ в результате воздействия обстоятельств непреодолимой силы в течение всего периода действия таких обстоятельств.

16.4. **Течение гарантийного срока**
В случае досрочного прекращения Договора-Задания по любому основанию, течение гарантийного срока начинается со дня, следующего за днем подписания обеими Сторонами последнего (итогового) Акта КС-2.

16.5. **Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока**
Обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки Подрядчик обязан устранить безвозмездно. Недостатки могут быть удостоверены:

а) актом, подписанным Сторонами. В этом случае Подрядчик обязан прибыть для осмотра обнаруженных недостатков, составления и подписания акта в срок, установленный в письменном уведомлении Заказчика об обнаружении недостатков,

б) либо актом (заключением или иным документом) Торгово-промышленной палаты или иной организации, специализирующейся на оценке качества строительных работ (далее – Экспертная организация). В случае, если согласно акту (заключению или иному документу), составленному Экспертной организацией, ответственность за недостатки несет Подрядчик, то Подрядчик возмещает Заказчику расходы на оплату услуг Экспертной организации, связанные с осмотром Результата работ и составлением акта (заключения или иного документа).

16.6. **Сроки устранения недостатков**
Устранение недостатков производится Подрядчиком в срок:

а) согласованный Сторонами,

б) либо, если Стороны в течение 10 дней не достигли согласования срока устранения недостатков – в срок, установленный Заказчиком в одностороннем порядке.

16.7. **Ответственность**
16.7.1. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков в период гарантийного срока Заказчик имеет право потребовать уплаты штрафа в размере 30 000 рублей за каждый день просрочки, но не более 500 000 рублей или 10% от цены работ, установленной Договором-Заданием (в зависимости от того, какая сумма больше).

16.7.2. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков самостоятельно и/или за свой счет устранив недостатки, потребовать возмещения своих расходов на их устранение. В этом случае требование подлежит удовлетворению в течение 10 дней со дня его получения Подрядчиком.

16.8. **Страхование**
16.8.1. Подрядчик осуществляет страхование: строительных рисков (случайной гибели или

случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве), а также гражданской ответственности за причинение при выполнении работ вреда жизни/здоровью/имуществу третьих лиц. Период страхования, страховая сумма, срок предоставления Заказчику соответствующего страхового полиса согласовываются Сторонами в Договоре-Задании.

Выгодоприобретателем по договорам страхования должен являться Заказчик.

17. Ответственность

17.1. **Размер возмещаемых убытков**
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору-Заданию, виновная Сторона возмещает другой стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Общими условиями штрафов/пеней/неустоек.

17.2. **Ответственность за нарушение Положений, действующих на территории Метафракс Кемикалс**
17.2.1. Подрядчик (его работники и представители, иные третьи лица, привлеченные им) обязан соблюдать Положения, указанные в п. 17.1 Стандартных условий.

17.2.2. За каждый случай нарушения Положений Заказчик вправе предъявить штраф Подрядчику в порядке, определенном в Положениях.

Размеры штрафов за нарушение пропускного и внутриобъектового режимов, промышленной экологической безопасности, охраны труда на территории Метафракс Кемикалс размещены в сети Интернет по адресу: www.metafrax.ru/partners в разделе «Для наших партнеров».

Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 7 дней с момента получения требования Заказчика.

17.2.3. Подрядчик обязуется довести данную информацию до сведения своих работников и привлекаемых им третьих лиц.

17.2.4. В случае предъявления Заказчиком генеральному подрядчику претензий, связанных с нарушением работниками Подрядчика или привлеченными им третьими лицами требований Положений, указанных в п. 17.1 Стандартных условий, генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика оплаты предъявленных Заказчиком генеральному подрядчику штрафов, а Подрядчик обязан их уплатить генеральному подрядчику в установленный в претензии срок.

17.3. **Восстановление поврежденных объектов, компенсация вреда окружающей среде**
Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

17.4. **Регрессные требования Заказчика**
Подрядчик возмещает Заказчику убытки в виде издержек и расходов, возникшие у Заказчика вследствие удовлетворения претензий, исков третьих лиц, при условии, что основания для этих претензий, исков возникли у третьих лиц вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств.

17.5. **Ответственность за нарушение норм публичного права**
Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения градостроительного, административного, земельного, лесного, водного, природоохранного, экологического и другого законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также причиненного нарушением вреда.

В случае, если Заказчик будет привлечен к ответственности за указанные выше нарушения Подрядчика, последний обязан оплатить Заказчику суммы предъявленных штрафов в течение 5 дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования и предоставления подтверждающих документов.

17.6. **Штраф по умолчанию**
В случае нарушения Подрядчиком любого положения Общих условий, Договора-Задания Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 15 000 рублей за каждое нарушение, если Общими условиями не предусмотрены пени/неустойка за это нарушение или штраф в ином размере.

Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 7 дней с момента получения требования Заказчика.

17.7. **Удержание/зачёт**
Любые суммы, подлежащие уплате Подрядчиком в пользу Заказчика, включая, но не ограничиваясь, убытки, штрафы, пени, неустойки и т.д., которые понес или должен будет понести Заказчик, могут быть удержаны или зачтены последним из денежных средств, причитающихся в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ по Договору-Заданию или по иному договору, заключенному с Подрядчиком.

При этом Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке ст. 410 ГК РФ о проведении взаимозачета соответствующей суммы с указанием причин удержания. При таком удержании/зачете у Заказчика не возникает задолженности по оплате перед Подрядчиком зачтенной/удержанной суммы. Срок исполнения обязательств Подрядчика по уплате Заказчику сумм, предусмотренных настоящим пунктом, считается наступившим по истечении срока, установленного Общими условиями или Заказчиком в претензии для удовлетворения указанных требований.

Обязательства Подрядчика в пользу Заказчика денежных сумм, предусмотренных настоящим пунктом, будут считаться исполненными с момента удержания Заказчиком этой суммы из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы по Договору-Заданию, либо с момента получения Подрядчиком заявления Заказчика о зачете.

17.8. **Ограничение права на удержание результата работ**
Подрядчик не имеет права на удержание результата работ, иного находящегося у Подрядчика имущества Заказчика или третьих лиц в порядке, установленном ст. 359, 712 ГК РФ.

17.9. **Штраф за отказ от Договора по причинам, зависящим от Подрядчика**
В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора-Задания по основаниям, указанным в п. 18.2. Общих условий, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора-Задания, а также возмещения причиненных убытков в полном объеме.

17.10. Требование Заказчика об уплате штрафа, пени, возмещении убытков должно быть исполнено Подрядчиком в течение 7 дней с момента получения требования Заказчика, если иной срок не предусмотрен Общими условиями или требованием Заказчика.

18. Изменение и расторжение Договора-Задания

18.1. **Не мотивированный односторонний отказ Заказчика**
Заказчик вправе в любой момент до сдачи Подрядчиком всего объема выполненных работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора-Задания полностью или в части, уведомив об этом Подрядчика за 5 дней до даты расторжения. При одностороннем отказе от Договора-Задания Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактическую стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента получения уведомления об отказе.

18.2. **Мотивированный односторонний отказ Заказчика**
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора-Задания или его части в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств:

а) при нарушении сроков начала, окончания выполнения работ, в том числе промежуточных сроков, предусмотренных Договором-Заданием, более чем на 30 дней;

б) неисполнения Подрядчиком требований Заказчика об устранении недостатков работ или части работ, предъявленных до или во время приемки Результата работ;

в) неоднократного (более 2-х раз) нарушения требований к качеству работ;

г) неоднократного (более 2-х раз) и/или длящегося свыше 2 месяцев нарушения сроков выполнения работ или промежуточных сроков выполнения работ (при условии их установления Сторонами в Графике производства работ);

д) грубого нарушения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, норм охраны труда и промышленной безопасности, правил охраны окружающей среды, иных норм, повлекшего смерть работника Подрядчика или иного физического лица;

е) грубого нарушения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, норм охраны труда и промышленной безопасности, правил охраны окружающей среды, иных норм, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью работнику Подрядчика или иного физического лица;

ж) неоднократного (более 2-х раз) нарушения Подрядчиком требований закона и иных правовых актов в сфере техники безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды;

з) аннулирования, прекращение срока действия допуска, разрешений, аттестаций необходимых для выполнения Подрядчиком работ по Договору-Заданию.

18.3. **Ограничение права Подрядчика на односторонний отказ**
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора-Задания на основании ст. 719 ГК РФ.

18.4. **Возврат аванса**
В случае досрочного расторжения Договора-Задания, по которому Заказчиком была произведена предоплата в случае, если сумма аванса превышает стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязан в течение 5 дней с момента прекращения Договора-Задания осуществить возврат Заказчику денежных средств в размере разницы между суммой аванса и стоимостью фактически выполненных и принятых Заказчиком работ, перечислив указанную сумму на расчетный счет Заказчика.

Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате пени в размере 0,1 % от суммы подлежащего возврату аванса за каждый день просрочки возврата аванса.

18.5. **Вывоз имущества Подрядчика с территории Объекта**
В случае досрочного расторжения Договора-Задания Подрядчик обязуется вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, технику с территории Объекта, а также произвести уборку помещений и Объекта в течение 5 дней с момента расторжения Договора-Задания.

Если указанная обязанность не исполняется Подрядчиком, Заказчик имеет право самостоятельно вывезти имущество, принадлежащее Подрядчику, и произвести уборку помещений и Объекта с предъявлением Подрядчику понесенных Заказчиком расходов. Расходы подлежат оплате в течение 5 дней с момента предъявления Заказчиком счета на оплату и подтверждающих документов.

19. Досудебный порядок урегулирования споров. Подсудность

19.1. **Претензионный порядок**
Досудебный претензионный порядок разрешения споров обязателен.

19.2. **Срок рассмотрения претензии**
Претензия подлежит рассмотрению не позднее 15 дней с момента ее получения (в том числе по электронной почте).

19.3. **Допустимость направления претензий по электронной почте**
Стороны допускают направление друг другу претензий, связанных с нарушением Подрядчиком Положений, указанных в п. 17.1 Стандартных условий, в электронном виде по указанным в Договоре-Задании адресам электронной почты и признают их юридическую силу с правом их использования в качестве доказательств при разрешении Сторонами спорных вопросов как в судебном, так и в досудебном порядке, если можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Моментом получения сообщений по электронной почте адресатом и возникновения правовых последствий является - рабочий день, следующий за днём направления сообщения.

19.4. **Подсудность**

В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, установленного для рассмотрения претензии, спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Если Подрядчик утратил статус индивидуального предпринимателя, спор передаётся на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Заказчика.

Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО:

_____
_____

«___» _____ 20___г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
_____

«___» _____ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по _____ на Объекте: «_____»
(форма)**

№ пп	Перечень основных данных и требований	Описание основных данных и требований*
1	Местоположение объекта	1.1. _____
2	Наименование объекта	2.1. _____
3	Заказчик	3.1. _____
4	Генеральный подрядчик	4.1. _____
5	Подрядчик	5.1. _____
6	Генеральный проектировщик	6.1. _____
7	Перечень работ	7.1. _____ 7.2. _____
8	Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком	8.1. _____ 8.2. _____
9	Перечень работ, выполняемых Генеральным подрядчиком и не входящих в объём работ Подрядчика	9.1 _____.
10	Требования к Подрядной организации	10.1.
11	Требования к составу и содержанию, выполняемых работ	11.1.
12	Приложения	12.1

***** иные условия выполнения работ могут быть согласованы Сторонами дополнительно

** предложенная форма носит рекомендательный характер

Приложение № 2

Акт о простое
(форма)

г. Губаха

Дата составления акта: _____.
Объект: _____
Договор-Задание:
_____

Комиссия в составе:
Заказчик: _____ в лице:
_____
(должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия)
Подрядчик: _____ в лице:
_____
(должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия)

Организация, осуществляющая строительный контроль (если применимо):
_____ в лице:
_____
(должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия)

составила настоящий акт о приостановке работ по Договору по следующим причинам:
_____
_____
_____.
Приостановлены следующие работы:
_____
_____
_____.
Срок приостановки: _____.

Мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии Объекта:

№ п/п	Мероприятие	Ответственный

Подписи:

Заказчик:
_____
(должность, ФИО, подпись, дата подписи)

Подрядчик:
_____
(должность, ФИО, подпись, дата подписи)

Организация, осуществляющая строительный контроль:
_____
(должность, ФИО, подпись, дата подписи)

Приложение № 3

Акт приема-передачи площадки (объекта)

г. Губаха _____ г.

Заказчик: _____, в лице _____, действующего на основании _____, и

Подрядчик: – _____, в лице _____, действующего на основании _____

с целью строительства Объекта «_____», расположенного по адресу: _____ на основании Договора-Задания № _____ от _____ г. (далее – Договор-Задание) подписали настоящий Акт о следующем:

1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает Площадку, предназначенную для строительства Объекта, размещения временных объектов и строительного оборудования Подрядчика, складирования материалов и оборудования.

2. Площадка расположена _____ обозначена на Плане площадки (Приложение № 1 к Акту).

3. Заказчик и Подрядчик обсудили порядок использования Площадки и определили на Плане Площадки (Приложение №1 к Акту) условные зоны размещения Подрядчиком своих временных объектов, строительного оборудования, складирования материалов, а также зоны для строительства Объекта. Соблюдение определенных сторонами условных зон обязательно для Подрядчика.

4. Площадка передаётся на срок до _____ г. или до сдачи Результата работ по Договору-Заданию – в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

5. Передача Площадки не влечет переход к Подрядчику каких-либо прав на земельные участки, образующие Площадку. Площадка передается исключительно для целей, указанных в настоящем Акте и Договоре-Задании.

6. Подрядчик обследовал и изучил Площадку и ее окрестности, изучил общие и местные условия, а именно:

6.1. форму и характер Площадки, включая геологические, геодезические, сейсмические условия;

6.2. гидрологические, гидрометеорологические, экологические условия;

6.3. средства доступа на Площадку.

Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, связанных с условиями строительства Объектов на Площадке, которые могут повлиять на условия Договора-Задания, и принял на себя все связанные с вышеперечисленными условиями риски.

7. С момента подписания Сторонами Акта все риски случайной гибели или случайного повреждения Площадки, находящегося, завозимого на Площадку имущества и возводимых на ней объектов, несет Подрядчик до сдачи результата работ Заказчику.

8. Подрядчик осмотрел Площадку, претензий к ее состоянию не имеет, с условиями использования Площадки согласен; признает Площадку достаточной для целей строительства Объекта, размещения временных объектов, строительного оборудования, материалов и оборудования.

9. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра для Заказчика, один – для Подрядчика.

10. Приложения:

10.1. Приложение № 1 - План Площадки.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Передал от Заказчика: Принял от Подрядчика:

_____/ _____ _____/ _____

Приложение № 4

Акт-допуск
для производства строительно-монтажных работ
на территории действующего производственного объекта

г. Губаха «___» _____г.

_____
(наименование действующего производственного объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего действующий производственный объект: _____
_____
(Ф.И.О., должность)

представитель Заказчика _____
_____
(Ф.И.О., должность)

представитель генерального подрядчика, ответственный за производство строительно-монтажных работ _____
_____
(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Застройщик (технический заказчик) предоставляет производственный объект:

_____
(наименование производственного объекта, участка, территории)

ограниченный координатами проекта:

_____
(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:

начало «____»_____г. окончание «_____» _____ г.

До начала строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего производственный объект _____/ _____

Представитель Заказчика _____/_____

Представитель генерального подрядчика _____/_____

Приложение № 5.1

ФОРМА

Проект банковской гарантии возврата авансового платежа

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____

г. _____ _____ 202_ года

Для **_____ (Заказчик)**, ИНН, адрес.

_____, лицензия Банка России на осуществление банковских операций № ____ от _____ года г., юридический и фактический адрес: _____, ИНН _____, БИК _____, ОГРН _____, корреспондентский счет № _____ в _____, в лице _____, в дальнейшем именуемое **ГАРАНТ**, было уведомлено о том, что **_____ (Заказчик)**, (ИНН _____, юридический адрес: _____), в дальнейшем именуемое **БЕНЕФИЦИАР**, заключило Договор-Задание _____, в дальнейшем именуемый **ДОГОВОР**, с **_____ (Подрядчик)** (ИНН _____, юридический адрес: _____), в дальнейшем именуемым **ПРИНЦИПАЛ**, на выполнение работ_____ (указывается предмет Договора и Объект выполнения работ).

Кроме того, ГАРАНТ был проинформирован о том, что в соответствии с условиями Договора ПРИНЦИПАЛ получит от БЕНЕФИЦИАРА авансовый платеж в сумме _____ рублей __ копеек, который будет произведен БЕНЕФИЦИАРОМ против гарантии возврата авансового платежа.

1. По просьбе ПРИНЦИПАЛА ГАРАНТ принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство, в дальнейшем именуемое Гарантия**,** выплатить по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА, в дальнейшем именуемому Требование БЕНЕФИЦИАРА**,** любую сумму, указанную в Требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую в совокупности _____ рублей __ копеек), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ нижеследующих обязательств по Договору:

- обязательств ПРИНЦИПАЛА по возврату авансового платежа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату авансового платежа в случае досрочного расторжения Договора или в случае признания Договора недействительным;

- по уплате неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами за нарушение сроков возврата авансового платежа;

- по возмещению убытков Заказчика, причиненных нарушением сроков возврата авансового платежа.

Гарантия не обеспечивает иных обязательств ПРИНЦИПАЛА, вытекающих из условий Договора, кроме обязательств по возврату аванса.

2. Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.

3. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей Гарантии ограничены суммой, на которую она

выдана.

4. Обязательства ГАРАНТА по настоящей Гарантии могут быть уменьшены на сумму, указанную в письменном согласии БЕНЕФИЦИАРА, переданном ГАРАНТУ на бумажном носителе, а также на общую сумму, выплаченную ГАРАНТОМ по настоящей Гарантии.

5. Настоящая Гарантия действует с _____ и действует по _____ включительно и прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств по настоящей Гарантии, если Требование БЕНЕФИЦИАРА не было получено ГАРАНТОМ до этой даты или на эту дату.

6. Письменное требование БЕНЕФИЦИАРА о платеже по настоящей Гарантии может быть представлено ГАРАНТУ одним из следующих способов:

а) в электронном виде с использованием телекоммуникационных систем SWIFT (СВИФТ) или СПФС / иной аналогичной системы передачи финансовых сообщений, при этом аутентифицированное СВИФТ/СПФС-сообщение должно быть направлено ГАРАНТУ по адресу SWIFT/СПФС: _____, и содержать полный текст Требования БЕНЕФИЦИАРА.

СВИФТ/СПФС–сообщение, сообщение, направленное с использованием иной аналогичной системы передачи финансовых сообщений, должно быть оформлено с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этих систем.

б) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу местонахождения ГАРАНТА: _____.

БЕНЕФИЦИАР одновременно с Требованием БЕНЕФИЦИАРА предоставляет ГАРАНТУ:

- оригинал или заверенную БЕНЕФИЦИАРОМ копию доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего Требование БЕНЕФИЦИАРА (если Требование БЕНЕФИЦИАРА подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА).

7. В Требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано какие обязательства ПРИНЦИПАЛА по Договору, обеспеченные настоящей Гарантией, не исполнены ПРИНЦИПАЛОМ и/или исполнены ПРИНЦИПАЛОМ ненадлежащим образом, истребуемая по настоящей Гарантии сумма, а также платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по настоящей Гарантии.

8. ГАРАНТ не вправе требовать от БЕНЕФИЦИАРА каких-либо дополнительных документов и/или совершения действий, за исключением прямо указанных в настоящей Гарантии.

9. ГАРАНТ подтверждает, что безусловно осуществит выплаты БЕНЕФИЦИАРУ в объеме, определяемом Требованием БЕНЕФИЦИАРА к ГАРАНТУ, и в пределах установленной суммы Гарантии, без требования от БЕНЕФИЦИАРА предоставления доказательств нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору.

10. ГАРАНТ подтверждает, что никакие возражения ПРИНЦИПАЛА, касающиеся его обязательств по Договору, не будут приниматься ГАРАНТОМ во внимание и/или выдвигаться против Требования БЕНЕФИЦИАРА о платеже по настоящей Гарантии.

11. Рассмотрение и платеж по Требованию БЕНЕФИЦИАРА будут осуществлены ГАРАНТОМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования БЕНЕФИЦИАРА согласно п. 6 настоящей Гарантии.

12. ГАРАНТ имеет право отказать БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении Требования БЕНЕФИЦИАРА, если Требование БЕНЕФИЦИАРА либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены ГАРАНТУ по окончании определенного в настоящей Гарантии срока.

13. ГАРАНТ вправе внести изменения в условия настоящей Гарантии без согласования с БЕНЕФИЦИАРОМ в случае обращения ПРИНЦИПАЛА к ГАРАНТУ с просьбой:

· увеличения суммы настоящей Гарантии,

· увеличения срока действия настоящей Гарантии.

Внесение иных изменений в условия настоящей Гарантии как по инициативе ГАРАНТА, так и по инициативе ПРИНЦИПАЛА, возможно лишь с письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА, в дальнейшем именуемого Согласие БЕНЕФИЦИАРА.

Согласие БЕНЕФИЦИАРА должно быть подписано уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и быть предоставлено ГАРАНТУ в порядке и способами аналогичными порядку и способам представления Требования БЕНЕФИЦИАРА, указанным в п.6 настоящей Гарантии.

Документы, прилагаемые к Согласию БЕНЕФИЦИАРА, предоставляются ГАРАНТУ однократно при предъявлении первого Согласия БЕНЕФИЦИАРА. В случае внесения изменений в документы, прилагаемые к Согласию БЕНЕФИЦИАРА, БЕНЕФИЦИАР предоставляет их ГАРАНТУ вместе с очередным Согласием БЕНЕФИЦИАРА.

Внесение изменений в условия настоящей Гарантии осуществляется в форме, в которой выдана настоящая Гарантия.

14. Обязательства ГАРАНТА по настоящей Гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты фактического поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИАРА, указанный в Требовании БЕНЕФИЦИАРА. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по настоящей Гарантии, несет ГАРАНТ.

В случае просрочки исполнения ГАРАНТОМ обязательств по настоящей Гарантии, ГАРАНТ обязан выплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку (пени) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей выплате по настоящей Гарантии, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей Гарантией срока оплаты Требования БЕНЕФИЦИАРА, по день исполнения ГАРАНТОМ Требования БЕНЕФИЦИАРА включительно.

15. Настоящая Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ в одностороннем порядке.

16. На настоящую Гарантию распространяется действие Унифицированных правил для гарантий по первому требованию (Публикация Международной Торговой Палаты № 758) в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

17. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

18. Информация о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренная статьей 4 Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», предоставляется ГАРАНТОМ в бюро кредитных историй в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подписант по Гарантии

Должность _____ **ФИО**

Приложение № 5.2

ФОРМА

Проект банковской гарантии выполнения Договора

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____

г. _____ _____ 202_ года

Для **_____ (Заказчик)**, ИНН, адрес.

_____, лицензия Банка России на осуществление банковских операций № ____ от _____ года г., юридический и фактический адрес: _____, ИНН _____, БИК _____, ОГРН _____, корреспондентский счет № _____ в _____, в лице _____, в дальнейшем именуемое **ГАРАНТ**, было уведомлено о том, что **_____ (Заказчик)**, (ИНН _____, юридический адрес: _____), в дальнейшем именуемое **БЕНЕФИЦИАР**, заключило Договор-Задание _____, в дальнейшем именуемый **ДОГОВОР**, с **_____ (Подрядчик)** (ИНН _____, юридический адрес: _____), в дальнейшем именуемым **ПРИНЦИПАЛ**, на выполнение работ_____ (указывается предмет Договора и Объект выполнения работ).

1. По просьбе ПРИНЦИПАЛА ГАРАНТ принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство, в дальнейшем именуемое **Гарантия,** выплатить по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА, в дальнейшем именуемому **Требование БЕНЕФИЦИАРА,** любую сумму, указанную в Требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую в совокупности _____ рублей __ копеек), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ нижеследующих обязательств по Договору:

- Подрядчик нарушает какое-либо из своих обязательств по Договору в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Договором или в соответствии с ним;

- по уплате неустоек (пеней, штрафов), возмещению убытков Заказчика, вызванных ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, в том числе расходов Заказчика на устранение недостатков результата выполненных работ.

Гарантия не обеспечивает исполнение обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору.

2. Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.

3. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей Гарантии ограничены суммой, на которую она выдана.

4. Обязательства ГАРАНТА по настоящей Гарантии могут быть уменьшены на сумму, указанную в письменном согласии БЕНЕФИЦИАРА, переданном ГАРАНТУ на бумажном носителе, а также на общую сумму, выплаченную ГАРАНТОМ по настоящей Гарантии.

5. Настоящая Гарантия действует с _____ и действует по _____ включительно и прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств по настоящей Гарантии, если

Требование БЕНЕФИЦИАРА не было получено ГАРАНТОМ до этой даты или на эту дату.

6. Письменное требование БЕНЕФИЦИАРА о платеже по настоящей Гарантии может быть представлено ГАРАНТУ одним из следующих способов:

а) в электронном виде с использованием телекоммуникационных систем SWIFT (СВИФТ) или СПФС / иной аналогичной системы передачи финансовых сообщений, при этом аутентифицированное СВИФТ/СПФС-сообщение должно быть направлено ГАРАНТУ по адресу SWIFT/СПФС: _____, и содержать полный текст Требования БЕНЕФИЦИАРА.

СВИФТ/СПФС–сообщение, сообщение, направленное с использованием иной аналогичной системы передачи финансовых сообщений, должно быть оформлено с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этих систем.

б) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу местонахождения ГАРАНТА: _____.

БЕНЕФИЦИАР одновременно с Требованием БЕНЕФИЦИАРА предоставляет ГАРАНТУ:

- оригинал или заверенную БЕНЕФИЦИАРОМ копию доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего Требование БЕНЕФИЦИАРА (если Требование БЕНЕФИЦИАРА подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА).

7. В Требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано какие обязательства ПРИНЦИПАЛА по Договору, обеспеченные настоящей Гарантией, не исполнены ПРИНЦИПАЛОМ и/или исполнены ПРИНЦИПАЛОМ ненадлежащим образом, истребуемая по настоящей Гарантии сумма, а также платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по настоящей Гарантии.

8. ГАРАНТ не вправе требовать от БЕНЕФИЦИАРА каких-либо дополнительных документов и/или совершения действий, за исключением прямо указанных в настоящей Гарантии.

9. ГАРАНТ подтверждает, что безусловно осуществит выплаты БЕНЕФИЦИАРУ в объеме, определяемом Требованием БЕНЕФИЦИАРА к ГАРАНТУ, и в пределах установленной суммы Гарантии, без требования от БЕНЕФИЦИАРА предоставления доказательств нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору.

10. ГАРАНТ подтверждает, что никакие возражения ПРИНЦИПАЛА, касающиеся его обязательств по Договору, не будут приниматься ГАРАНТОМ во внимание и/или выдвигаться против Требования БЕНЕФИЦИАРА о платеже по настоящей Гарантии.

11. Рассмотрение и платеж по Требованию БЕНЕФИЦИАРА будут осуществлены ГАРАНТОМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования БЕНЕФИЦИАРА согласно п. 6 настоящей Гарантии.

12. ГАРАНТ имеет право отказать БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении Требования БЕНЕФИЦИАРА, если Требование БЕНЕФИЦИАРА либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены ГАРАНТУ по окончании определенного в настоящей Гарантии срока.

13. ГАРАНТ вправе внести изменения в условия настоящей Гарантии без согласования с БЕНЕФИЦИАРОМ в случае обращения ПРИНЦИПАЛА к ГАРАНТУ с просьбой:

· увеличения суммы настоящей Гарантии,

· увеличения срока действия настоящей Гарантии.

Внесение иных изменений в условия настоящей Гарантии как по инициативе ГАРАНТА, так и по

инициативе ПРИНЦИПАЛА, возможно лишь с письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА, в дальнейшем именуемого Согласие БЕНЕФИЦИАРА.

Согласие БЕНЕФИЦИАРА должно быть подписано уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и быть предоставлено ГАРАНТУ в порядке и способами аналогичными порядку и способам представления Требования БЕНЕФИЦИАРА, указанным в п.6 настоящей Гарантии.

Документы, прилагаемые к Согласию БЕНЕФИЦИАРА, предоставляются ГАРАНТУ однократно при предъявлении первого Согласия БЕНЕФИЦИАРА. В случае внесения изменений в документы, прилагаемые к Согласию БЕНЕФИЦИАРА, БЕНЕФИЦИАР предоставляет их ГАРАНТУ вместе с очередным Согласием БЕНЕФИЦИАРА.

Внесение изменений в условия настоящей Гарантии осуществляется в форме, в которой выдана настоящая Гарантия.

14. Обязательства ГАРАНТА по настоящей Гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты фактического поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИАРА, указанный в Требовании БЕНЕФИЦИАРА. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по настоящей Гарантии, несет ГАРАНТ.

В случае просрочки исполнения ГАРАНТОМ обязательств по настоящей Гарантии, ГАРАНТ обязан выплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку (пени) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей выплате по настоящей Гарантии, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей Гарантией срока оплаты Требования БЕНЕФИЦИАРА, по день исполнения ГАРАНТОМ Требования БЕНЕФИЦИАРА включительно.

15. Настоящая Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ в одностороннем порядке.

16. На настоящую Гарантию распространяется действие Унифицированных правил для гарантий по первому требованию (Публикация Международной Торговой Палаты № 758) в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

17. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

18. Информация о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренная статьей 4 Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», предоставляется ГАРАНТОМ в бюро кредитных историй в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подписант по Гарантии

Должность _____ **ФИО**

Приложение № 5.3

ФОРМА

Проект банковской гарантии исполнения обязательств в течение гарантийного срока

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____

г. _____ _____ 202_ года

Для **_____ (Заказчик)**, ИНН, адрес.

_____, лицензия Банка России на осуществление банковских операций № ____ от _____ года г., юридический и фактический адрес: _____, ИНН _____, БИК _____, ОГРН _____, корреспондентский счет № _____ в _____, в лице _____, в дальнейшем именуемое **ГАРАНТ**, было уведомлено о том, что **_____ (Заказчик)**, (ИНН _____, юридический адрес: _____), в дальнейшем именуемое **БЕНЕФИЦИАР**, заключило Договор-Задание _____, в дальнейшем именуемый **ДОГОВОР**, с **_____ (Подрядчик)** (ИНН _____, юридический адрес: _____), в дальнейшем именуемым **ПРИНЦИПАЛ**, на выполнение работ_____ (указывается предмет Договора и Объект выполнения работ).

1. По просьбе ПРИНЦИПАЛА ГАРАНТ принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство, в дальнейшем именуемое Гарантия, выплатить по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА, в дальнейшем именуемому Требование БЕНЕФИЦИАРА, любую сумму, указанную в Требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую в совокупности _____ рублей __ копеек), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ нижеследующих обязательств по Договору:

- по выполнению работ в течение гарантийного срока, как это предусмотрено Договором-Заданием или в соответствии с ним;

- по уплате неустоек (пеней, штрафов), возмещению убытков Заказчика, вызванных ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в период гарантийного срока, в том числе расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков результата выполненных работ.

Гарантия не обеспечивает исполнение иных обязательств ПРИНЦИПАЛА, вытекающих из условий Договора, кроме выполнения обязательств, указанных в п. 1 настоящей Гарантии.

2. Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.

3. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей Гарантии ограничены суммой, на которую она выдана.

4. Обязательства ГАРАНТА по настоящей Гарантии могут быть уменьшены на сумму, указанную в письменном согласии БЕНЕФИЦИАРА, переданном ГАРАНТУ на бумажном носителе, а также на общую сумму, выплаченную ГАРАНТОМ по настоящей Гарантии.

5. Настоящая Гарантия действует с _____ и действует по **_____** включительно и прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств по настоящей Гарантии, если

Требование БЕНЕФИЦИАРА не было получено ГАРАНТОМ до этой даты или на эту дату.

6. Письменное требование БЕНЕФИЦИАРА о платеже по настоящей Гарантии может быть представлено ГАРАНТУ одним из следующих способов:

а) в электронном виде с использованием телекоммуникационных систем SWIFT (СВИФТ) или СПФС / иной аналогичной системы передачи финансовых сообщений, при этом аутентифицированное СВИФТ/СПФС-сообщение должно быть направлено ГАРАНТУ по адресу SWIFT/СПФС: _____, и содержать полный текст Требования БЕНЕФИЦИАРА.

СВИФТ/СПФС–сообщение, сообщение, направленное с использованием иной аналогичной системы передачи финансовых сообщений, должно быть оформлено с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этих систем.

б) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу местонахождения ГАРАНТА: _____.

БЕНЕФИЦИАР одновременно с Требованием БЕНЕФИЦИАРА предоставляет ГАРАНТУ:

- оригинал или заверенную БЕНЕФИЦИАРОМ копию доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего Требование БЕНЕФИЦИАРА (если Требование БЕНЕФИЦИАРА подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА).

7. В Требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано какие обязательства ПРИНЦИПАЛА по Договору, обеспеченные настоящей Гарантией, не исполнены ПРИНЦИПАЛОМ и/или исполнены ПРИНЦИПАЛОМ ненадлежащим образом, истребуемая по настоящей Гарантии сумма, а также платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по настоящей Гарантии.

8. ГАРАНТ не вправе требовать от БЕНЕФИЦИАРА каких-либо дополнительных документов и/или совершения действий, за исключением прямо указанных в настоящей Гарантии.

9. ГАРАНТ подтверждает, что безусловно осуществит выплаты БЕНЕФИЦИАРУ в объеме, определяемом Требованием БЕНЕФИЦИАРА к ГАРАНТУ, и в пределах установленной суммы Гарантии, без требования от БЕНЕФИЦИАРА предоставления доказательств нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору.

10. ГАРАНТ подтверждает, что никакие возражения ПРИНЦИПАЛА, касающиеся его обязательств по Договору, не будут приниматься ГАРАНТОМ во внимание и/или выдвигаться против Требования БЕНЕФИЦИАРА о платеже по настоящей Гарантии.

11. Рассмотрение и платеж по Требованию БЕНЕФИЦИАРА будут осуществлены ГАРАНТОМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования БЕНЕФИЦИАРА согласно п. 6 настоящей Гарантии.

12. ГАРАНТ имеет право отказать БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении Требования БЕНЕФИЦИАРА, если Требование БЕНЕФИЦИАРА либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены ГАРАНТУ по окончании определенного в настоящей Гарантии срока.

13. ГАРАНТ вправе внести изменения в условия настоящей Гарантии без согласования с БЕНЕФИЦИАРОМ в случае обращения ПРИНЦИПАЛА к ГАРАНТУ с просьбой:

· увеличения суммы настоящей Гарантии,

· увеличения срока действия настоящей Гарантии.

Внесение иных изменений в условия настоящей Гарантии как по инициативе ГАРАНТА, так и по

инициативе ПРИНЦИПАЛА, возможно лишь с письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА, в дальнейшем именуемого Согласие БЕНЕФИЦИАРА.

Согласие БЕНЕФИЦИАРА должно быть подписано уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и быть предоставлено ГАРАНТУ в порядке и способами аналогичными порядку и способам представления Требования БЕНЕФИЦИАРА, указанным в п.6 настоящей Гарантии.

Документы, прилагаемые к Согласию БЕНЕФИЦИАРА, предоставляются ГАРАНТУ однократно при предъявлении первого Согласия БЕНЕФИЦИАРА. В случае внесения изменений в документы, прилагаемые к Согласию БЕНЕФИЦИАРА, БЕНЕФИЦИАР предоставляет их ГАРАНТУ вместе с очередным Согласием БЕНЕФИЦИАРА.

Внесение изменений в условия настоящей Гарантии осуществляется в форме, в которой выдана настоящая Гарантия.

14. Обязательства ГАРАНТА по настоящей Гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты фактического поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИАРА, указанный в Требовании БЕНЕФИЦИАРА. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по настоящей Гарантии, несет ГАРАНТ.

В случае просрочки исполнения ГАРАНТОМ обязательств по настоящей Гарантии, ГАРАНТ обязан выплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку (пени) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей выплате по настоящей Гарантии, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей Гарантией срока оплаты Требования БЕНЕФИЦИАРА, по день исполнения ГАРАНТОМ Требования БЕНЕФИЦИАРА включительно.

15. Настоящая Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ в одностороннем порядке.

16. На настоящую Гарантию распространяется действие Унифицированных правил для гарантий по первому требованию (Публикация Международной Торговой Палаты № 758) в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

17. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

18. Информация о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренная статьей 4 Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», предоставляется ГАРАНТОМ в бюро кредитных историй в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подписант по Гарантии

Должность _____ **ФИО**

Приложение № 6

Акт
на дополнительные работы № ___
(форма)

г. Губаха

Дата составления акта: _____.
Объект: _____
Договор-Задание:
_____

Комиссия в составе:
Заказчик: _____ в лице:
_____
(должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия)
Подрядчик: _____ в лице:
_____
(должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия)

Организация, осуществляющая строительный контроль (если применимо):
_____ в лице:
_____
(должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия)
составила настоящий акт на дополнительные работы по следующим причинам:
_____
_____
_____.

Описание необходимости выполнения работ:
_____
_____
_____
_____.

№ п/п	Наименование дополнительных работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1				
2				
3				

Подписи:

Заказчик:
_____
(должность, ФИО, подпись, дата подписи)

Подрядчик:
_____
(должность, ФИО, подпись, дата подписи)

Организация, осуществляющая строительный контроль:
_____
(должность, ФИО, подпись, дата подписи)